



Projet d'Electrification Rurale, Périurbaine et Urbaine (PEPERN)

SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE

SECRETARIAT GENERAL / DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT



MARCHE N°: 055/DPD/BAD/PEPERN/2024

FOURNITURE DE MATERIEL DE BRANCHEMENTS (LOT 2)

ATTRIBUTAIRE : BACOREX, une société constituée en vertu des lois de la République du Niger et ayant son principal établissement à Yantala Haut YN-45, Niamey-Niger – RCCM-NI-NIA-2009-B-956 - Téléphone : (+227) 20 34 01 01
Email : info@bacorex.com

MONTANT HORS TAXES : 1 244 103 254 FCFA

DELAI D'EXECUTION : Cent-vingt (120) jours

FINANCEMENT : DON FAD N°2100155034017
PRET FAD N°2100150036843
PRET FSN N°2200160002039

DECEMBRE 2024

crsf *R*

Acte d'engagement

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ N° 055/DPD/BAD/PEPERN/2024
conclu le 19 décembre 2024

ENTRE

- (1) **La SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE - NIGELEC, Projet d'Electrification Rurale, Péri-urbaine et urbaine du Niger**, une société de droit nigérien ayant son siège social à Niamey.
201, Avenue DJIBO BAKARY (PL30), Plateau I,
BP 11202 NIAMEY, NIGER Téléphone : +227 20 75 20 98,
(ci-après dénommé l'« Acheteur ») d'une part, et
- (2) **BACOREX**, une société constituée en vertu des lois de la **République du Niger** et ayant son principal établissement à Yantala Haut YN-45, BP : 2537 Niamey-Niger
RCCM-NI-NIA-2009-B-956, Email : info@bacorex.com,
Téléphone : +227 20 34 01 01
(ci-après dénommé le « Fournisseur »), d'autre part :

ATTENDU QUE l'Acheteur a lancé un appel d'offres pour certaines Biens et certains Services connexes, à savoir un lot de **Matériel de branchements** et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces Biens et la prestation de ces Services connexes. Conformément à la clause 42 des données particulières du DAOI, l'Acheteur a décidé d'augmenter de 20% la quantité des articles et le Fournisseur a accepté.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre. Le présent Acte d'Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché.
 - (a) La Notification d'attribution du Marché adressée au Fournisseur par l'Acheteur ;
 - (b) La Lettre de soumission ;
 - (c) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
 - (d) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
 - (e) Les Spécifications (incluant la Liste des Biens, le Calendrier de livraison, et les Spécification techniques) ;
 - (f) Les Plans ;
 - (g) Les annexes et Bordereaux des prix présentés par le Fournisseur.
3. En contrepartie des paiements que l'Acheteur doit effectuer au bénéfice du Fournisseur, comme cela est indiqué ci-après, le Fournisseur convient avec l'Acheteur par les présentes

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
RECETTE DES IMPOTS DES GRANDES ENTREPRISES DGE G1

Référence : 1531805
N° : 2026536
Date de Versement : 17 FÉVRIER 2025 11:45
NIAMEY, le 17 FÉVRIER 2025

Reçu de : (Nif: 15258) BACOREX SARL

Mode paiement	En règlement de	Montants
2901794 DE(Enregistrement)	Droits	50 000
Espèces 50 000	février 2025	
Total		50 000

Total en toutes lettres:

CINQUANTE MILLE FCFA

Cachet de la recette



(VOLET CONTRIBUABLE)

LE DIRECTEUR
GENERAL
BP: 253 NIAMEY

IBRAHIM AHAMED BABATI

LA DIRECTRICE
GENERALE
BP: 11202 NIAMEY - NIGER

Madame FATI ABARCHI

09-2363; 2364 D
ENREGISTRE A NIAMEY
Le 16/02/25 F. N° 033 R 17
RECUEILLI par deux guillemets
depuis 5 ans une carte
d'identité / 02/25/1536
M.E.F. - D.G.I. - RECETTE DES IMPOTS DE LA D.G.E.
Le Releveur des Impôts



5 A



NOUVELLE LETTRE DE SOUMISSION

(Après la décision de l'acheteur d'augmenter le 20% la quantité)

Date de soumission : 30 Novembre 2024
AOIO/AOIR No.: 02/DPD/BAD/PEPERN/23
Invitation à soumissionner No
Variante No.:
A : SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC)

Nous, les soussignés, attestons que :

- (a) **Aucune réserve** : nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris ses amendements émis conformément à l'article 8 des IS, et n'émettons aucune réserve à leur égard ;
- (b) **Éligibilité du Soumissionnaire** : nous, y compris tout sous-traitant ou fournisseur pour toute partie du Contrat, remplissons les critères d'éligibilité et nous n'avons pas de conflit d'intérêt tels que définis à l'article 4 des IS ;
- (c) **Éligibilité des Biens et Services connexes** : nous remplissons les critères d'éligibilité pour les Biens et les Services connexes conformément à l'article 5 des IS ;
- (d) **Déclaration de garantie de soumission** : nous n'avons pas été exclus par l'Acheteur sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie de soumission telle que prévue à l'article 4.7 des IS ;
- (e) **Conformité** : nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d'appel d'offres et au Calendrier de livraison spécifié dans le Dossier d'appel d'offres les Biens et Services connexes ci-après : **LOT2 : Fourniture de matériel de Branchement augmenté de 20% de la quantité des articles**
- (f) **Montant de l'offre** : le montant total de notre offre, hors rabais offert à l'alinéa (g) ci-après est de : **Un Milliard Deux Cent Quarante Quatre Millions Cent Trois Mille Deux Cent Cinquante Quatre (1 244 103 254) FCFA**
- (g) **Rabais** : Les rabais offerts et les modalités pour leur application sont les suivants
 - (i) Les rabais offerts sont les suivants : NEANT
 - (ii) la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant net de chaque article, dans le cas de lots multiples ou plusieurs groupes de lots, le prix net de chaque article, de chaque lot et de chaque groupe de lots, le cas échéant, après application des rabais, est la suivante : NEANT
- (h) **Durée de validité des offres** : notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (ou telle qu'amendée le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres aux DPAO - IS 22.1 (ou telle qu'amendée le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;

YANTALA HAUT YN-45

BP: 2537 NIAMEY—NIGER TEL: +227 20 34 01 01

RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 258 S

EMAIL: infos@bacorex.com

SITE WEB: www.bacorex.com

A.



- (i) **Garantie de bonne exécution** : si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché conformément au Dossier d'appel d'offres ;
- (j) **Offre unique par Soumissionnaire** : conformément à l'article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus d'une offre dans le cadre du présent Appel d'offres, à l'exception des offres variantes présentées conformément à l'Article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ;
- (k) **Suspension et exclusion** : ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l'objet et ne sommes pas sous le contrôle d'une entité ou d'une personne faisant l'objet de suspension temporaire ou d'exclusion prononcée par une la Banque, ou d'exclusion imposée par la Banque en vertu de l'Accord Mutuel d'Exclusion entre la Banque et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d'une autre réglementation officielle du pays de l'Acheteur, ou en application d'une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- (l) **Entreprise ou institution publique** : nous ne sommes pas une entreprise publique du pays de l'Acheteur ;
- (m) **Commissions, gratifications, honoraires** : les gratifications, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d'Appel d'offres ou l'exécution/signature du Marché :

Nom du Bénéficiaire

Adresse

Motif

Montant

NEANT

- (n) **Engagement contractuel** : il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé ;
- (o) **La Banque n'est pas tenue d'accepter** : nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
- (p) **Fraude et corruption** : nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s'engage dans des pratiques de Fraude et de Corruption.

Nom du Soumissionnaire : BACOREX SARLU

Nom de la personne dûment autorisée à signer la soumission au nom du Soumissionnaire : IBRAHIM AHAMED BABATI

Titre de la personne signataire de l'offre : Directeur Général

Signature

Date de signature 30 Novembre 2024



YANTALA HAUT YN-45

BP: 2537 NIAMEY—NIGER TEL: +227 20 34 01 01

RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 258 S

EMAIL: infos@bacorex.com

SITE WEB: www.bacorex.com

4

Bordereau des prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, à importer

Date: 30/11/2024

AOIO/AOIR

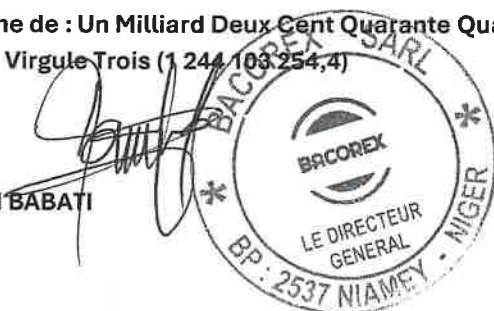
No:02/DPD/BAD/PEPERN/23

1	2	3	4	5		
Article No.	Description des Biens	Pays d'origine	Date de Livraison	Quantité	Prix Unitaire CIP	Prix Total CIP
1	Potelets 45x45, longueur 3m	CHINE/ NIGER	120 Jours	30 000	11 434,5	343 035 000,0
2	Câble préassemblé 2x16 mm ² (m)	CHINE	120 Jours	1 470 000	338,6	497 742 000,0
3	Câble préassemblé 4x16 mm ² (m)	CHINE	120 Jours	12 000	681,9	8 182 800,0
4	Pince d'ancrage de branchement pour réseau aérien BT isolé	CHINE/ MAROC	120 Jours	139 536	562,8	78 530 860,8
5	Connecteurs CM59+Capots	CHINE/ MAROC	120 Jours	139 536	722,3	100 786 852,8
6	Colliers polyamides cranés L105	CHINE/ MAROC	120 Jours	139 536	28,1	3 920 961,6
7	Colliers polyamides cranés L250	CHINE/ MAROC	120 Jours	209 304	28,1	5 881 442,4
8	Queues de cochon 14x200	CHINE/ MAROC	120 Jours	57 528	919,3	52 885 490,4
9	Queues de cochon 14x300/350	CHINE/ MAROC	120 Jours	69 768	1 050,6	73 298 260,8
10	Plaques à un trou 45x45	CHINE/ MAROC	120 Jours	127 296	84,4	10 743 782,4
11	Pointes acier Ø 3,5	CHINE/ MAROC	120 Jours	627 912	18,8	11 804 745,6
12	Gaine de protection D16 (m)	CHINE/ MAROC	120 Jours	34 884	206,4	7 200 057,6
13	Tiges filetées Ø 14mm longueur 1m	CHINE/ MAROC	120 Jours	30 000	1 482,1	44 463 000,0
14	Ecrous Ø 14	CHINE/ MAROC	120 Jours	120 000	46,9	5 628 000,0
	TOTAL					1 244 103 254,4

Arrêté à la somme de : Un Milliard Deux Cent Quarante Quatre Millions Cent Vingt Huit Mille Deux Cent Soixante Quatre Virgule Trois (1 244 103 254,4)

Le Gérant

Ibrahim Ahamed BABATI



Yantala Haut, RueYN-45, Porte 36
BP: 2537 Niamey—Niger Tel: +227 20 34 01 01
RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 258 R
Email: infos@bacorex.com

Section VIII – Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Liste des clauses

1. Définitions	117
2. Documents contractuels	119
3. Fraude et corruption	119
4. Interprétation	119
5. Langue	121
6. Groupement d'entreprises, consortium, association et sous-traitants	121
7. Critères d'éligibilité	121
8. Notification	122
9. Droit applicable	122
10. Règlement des litiges	122
11. Inspections et audit par la Banque	123
12. Objet du Marché	123
13. Livraison	123
14. Responsabilités du Fournisseur	123
15. Prix du Marché	124
16. Modalités de règlement	124
17. Impôts, taxes et droits	124
18. Garantie de bonne exécution	125
19. Droits d'auteur	125
20. Renseigne-ments confidentiels	125
21. Sous-traitance	126
22. Spécifications et Normes	127
23. Emballage et documents	127
24. Assurance	127
25. Transport et Services connexes	128
26. Inspections et essais	128
27. Pénalités	130

28.	Garantie	130
29.	Brevets et indemnisation	131
30.	Limite de responsabilité	132
31.	Modifications des lois et règlements	132
32.	Force majeure	133
33.	Ordres de modification et avenants au marché	133
34.	Prorogation des délais	134
35.	Résiliation	134
36.	Cession	136
37.	Restrictions d'exportation	136
ANNEXE 1 AUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES		137
ANNEXE 2 AUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES		140

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

1. Définitions

1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :

- (a) « La Banque » signifie l'institution financière désignée dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
- (b) L'« Emprunteur » désigne l'entité désignée comme emprunteur par le CCAP.
- (c) Le « Marché » signifie l'Acte d'Engagement signé par l'Acheteur et le Fournisseur, ainsi que les documents contractuels visés dans ledit Acte d'Engagement, y compris toutes les pièces jointes, annexes et tous les documents qui y ont été inclus par voie de référence.
- (d) Les « Documents contractuels » désignent les documents visés dans l'Accord de Marché, y compris les avenants éventuels auxdits documents.
- (e) Le « Prix du Marché » signifie le prix payable au Fournisseur, conformément à l'Accord de Marché signé, sous réserve de toute addition et modification ou de toute déduction audit prix, qui pourra être effectuée en vertu du Marché.
- (f) La « Lettre de soumission » désigne le document intitulé « Lettre de soumission », complété par le Fournisseur et incluant l'offre signée faite à l'Acheteur pour les Biens.
- (g) Les « Spécifications » sont les Spécifications incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés en accord avec les termes du Marché. Ce document définit les Biens.
- (h) Les « Plans » sont les dessins relatifs aux Biens inclus dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés par (ou au nom de) l'Acheteur en accord avec les termes du Marché.
- (i) Les « Bordereaux de prix » désignent le ou les documents complétés par le Fournisseur et remis avec la Lettre de soumission, inclus dans le Marché.
- (j) « L'Offre » désigne le document intitulé Lettre de soumission accompagné des autres documents que le Fournisseur a remis avec la Lettre de soumission et qui sont inclus dans le Marché.

- (k) « Jour » désigne un jour calendaire.
- (l) « Achèvement » signifie la prestation complète des Services connexes par le Fournisseur, conformément aux modalités stipulées dans le Marché.
- (m) Le « CCAG » signifie le Cahier des clauses administratives générales.
- (n) Le terme « Biens » signifie tous les produits, matières premières, machines et matériels et/ou tous autres matériaux que le Fournisseur est tenu de livrer à l'Acheteur en exécution du Marché.
- (o) Le « Pays de l'Acheteur » signifie le pays identifié dans le **Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)**.
- (p) L'« Acheteur » signifie l'entité achetant les Biens et les Services connexes, telle qu'elle est **identifiée dans le CCAP**.
- (q) Le terme « Services Connexes » désigne les services afférents à la fourniture des Biens, tels que l'assurance, l'installation, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Fournisseur dans le cadre du Marché.
- (r) Le « CCAP » signifie le Cahier des clauses administratives particulières.
- (s) Un « Sous-traitant » signifie toute personne physique, privée ou entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, à qui toute partie des Biens ou des Services connexes est sous-traitée par le Fournisseur.
- (t) Le « Fournisseur » signifie toute personne physique, privée ou entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, dont l'offre a été acceptée par l'Acheteur et qui est désignée comme tel dans l'Accord de Marché.
- (u) « Le Site du Projet » signifie le lieu indiqué dans le **CCAP**, le cas échéant.
- (v) « Partie » désigne l'Acheteur ou le Fournisseur selon le contexte.
- (w) « Ordre de modification » ou « Modification » est défini à la clause 33 [Ordres de modification et avenants au Marché].
- (x) Le « Cadre de passation des marchés de la Banque » est défini comme le cadre de passation des marchés pour les biens, les

travaux, les services autres que de consultants et les services de consultants dans le cadre de financement de la Banque, tel que défini dans la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 2. Documents contractuels | 2.1 Sous réserve de l'ordre de préséance indiqué dans le Marché, tous les documents constituant le Marché (et toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et s'expliquent les uns les autres. L'Acte d'Engagement est lu comme formant un tout. |
| 3. Fraude et Corruption | <p>3.1 La Banque exige le respect du Cadre d'intégrité comprenant les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de Développement, la Politique de dénonciation et de traitement des plaintes de la Banque, la Politique de passation des marchés comprise dans le Cadre de passation des marchés et toutes autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour, comme indiqué dans l'Annexe I au CCAG.</p> <p>3.2 L'Acheteur exige que le Fournisseur divulgue tous avantages, honoraires ou commissions versées ou qui doivent être versés en rapport avec la procédure d'Appel d'offres ou l'exécution ou la signature du Marché. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les noms et l'adresse de chaque agent ou autre partie, le montant et la monnaie ainsi que le motif du versement de l'avantage, honoraires ou commission.</p> |
| 4. Interprétation | <p>4.1 Si le contexte l'exige,</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Les mots indiquant un genre incluent tous les genres ;(b) Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte ;(c) Les dispositions se référant à un « accord », un « consentement », ou une « approbation » nécessitent qu'un accord soit consigné par écrit ;(d) Le terme « par écrit » signifie écrit à la main, dactylographié, imprimé ou communiqué par moyen électronique et produisant un enregistrement durable ;(e) Les titres et sous-titres ne seront pas pris en compte dans l'interprétation des présentes Conditions possèdent aucune valeur contractuelle. <p>4.2 Incoterms</p> |

- (a) Sous réserve d'incohérences avec les termes du Marché, la signification d'un terme commercial et les droits et obligations correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par les **Termes Commerciaux Internationaux-Incoterms**.
- (b) Les termes EXW, CIP, FCA, CFR et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d'Incoterms spécifiée dans le **CCAP** et publiée par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris, France.

4.3 Intégralité des dispositions contractuelles

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l'Acheteur et le Fournisseur relativement à son objet, et il remplace toutes communications, négociations et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant la date du Marché.

4.4 Avenants

Les avenants et autres modifications au marché ne pourront entrer en vigueur que s'ils sont faits par écrit, datés, s'ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché.

4.5 Absence de renonciation

- (a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du CCAG ci-dessous, aucune relance, abstention, retard ou indulgence de l'une des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de l'une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché.
- (b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation.

4.6 Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.

5. Langue

5.1 Le Marché et toute la correspondance et la documentation relatives au Marché échangées par le Fournisseur et l'Acheteur, seront rédigés dans la langue spécifiée au **CCAP**. Les documents complémentaires et les imprimés faisant partie du Marché pourront être rédigés dans une autre langue, à condition d'être accompagnés d'une traduction exacte dans la langue spécifiée au **CCAP** des passages pertinents. Dans ce cas, aux fins d'interprétation du Marché, cette traduction fera foi.

5.2 Le Fournisseur assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'exactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu'il fournit.

6. Groupement d'entreprises, consortium, association et sous-traitants

6.1 Sauf indication contraire dans le **CCAP**, si le Fournisseur est un groupement d'entreprises, un consortium ou une association (GECA), tous les membres seront solidairement tenus envers l'Acheteur de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner un ou plusieurs membres pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d'engager le groupement. La composition ou la constitution du groupement ne pourra être modifiée sans l'accord préalable écrit de l'Acheteur. Le nombre maximum de membres du groupement d'entreprises, du consortium ou de l'association doit être limité conformément aux dispositions du **CCAP**. La part minimale d'un membre du GECA doit être conforme aux spécifications du **CCAP**.

7. Critères d'éligibilité

7.1 Le Fournisseur et ses sous-traitants doivent avoir la nationalité d'un pays éligible de la Banque en conformité avec la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque partie intégrante du Cadre de passation des marchés de la Banque, et comme indiqué dans la Section V, Pays éligibles de l'Annexe 2 des Conditions générales. Un Fournisseur ou un sous-traitant sera réputé avoir la nationalité d'un pays s'il en est un citoyen, ou s'il y est constitué en société, ou enregistré, et opère selon les lois et règlements de ce pays.

7.2 Tous les Biens et Services connexes à fournir en exécution du Marché et financés par la Banque proviendront de Pays éligibles en conformité avec la Politique de passation des marchés de la

Banque pour les opérations financées par le Groupe de la Banque en vertu du Cadre de Passation des Marchés de la Banque, et indiqués à la Section V, Pays éligibles. Aux fins de la présente Clause, le pays de provenance désigne le pays où les biens ont poussé, ont été cultivés, extraits, produits ou lorsque, par suite d'un processus de fabrication, transformation ou assemblage de composants importants et intégrés, il a été obtenu un autre article reconnu propre à la commercialisation dont les caractéristiques fondamentales, l'objet et l'utilité sont substantiellement différents de ses composants importés.

- 8. Notifications**
- 8.1 Toute notification envoyée à l'une des parties par l'autre partie en vertu du Marché doit être adressée par écrit à l'adresse spécifiée dans le **CCAP**. L'expression « par écrit » signifie transmises par voie écrite avec accusé de réception.
- 8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise ou à sa date d'entrée en vigueur, la plus tardive de ces dates à échoir étant retenue.
- 9. Droit applicable**
- 9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit du pays de l'Acheteur, à moins que le **CCAP** n'en dispose autrement.
- 9.2 Durant l'exécution du Marché, le Fournisseur se conformera aux interdictions d'importations de biens et services dans le Pays de l'Acheteur lorsque :
- (a) la loi ou la réglementation du pays de l'Emprunteur interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou
 - (b) en application d'une Décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit toute importation de biens en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.
- 10. Règlement des litiges**
- 10.1 L'Acheteur et le Fournisseur feront tout leur possible pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout désaccord ou litige entre eux ou en rapport avec le Marché.
- 10.2 Si, au-delà de vingt-huit (28) jours, les parties n'ont pas réussi à résoudre leur litige ou désaccord grâce à cette consultation mutuelle, l'Acheteur ou le Fournisseur, peut notifier l'autre partie de son intention de recourir à la procédure d'arbitrage, comme prévu ci-après, en ce qui concerne le sujet objet du litige. Aucun arbitrage relatif à ce sujet ne peut être initié sans cette notification. Tout litige ou désaccord au sujet duquel une notification d'initier une procédure d'arbitrage a été donnée conformément à cette Clause, sera finalement résolu par

arbitrage. La procédure d'arbitrage peut démarrer avant ou après la livraison des Biens au titre du Marché. La procédure d'arbitrage sera conduite conformément aux règles de la procédure spécifiée dans le **CCAP**.

10.3 Nonobstant toute référence à l'arbitrage :

- (a) les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et
- (b) l'Acheteur paiera au Fournisseur toute dépense qui lui sera due.

11. Inspections et audit par la Banque

- 11.1 Le Fournisseur doit maintenir, et s'assurer que ses sous-traitants et prestataires maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Biens dans une forme et de manière détaillée afin d'établir les coûts de fourniture.
- 11.2 En conformité avec le paragraphe 2.2 e de l'Annexe des Conditions générales, le Fournisseur permettra et s'assurera que ses sous-traitants et prestataires permettent à la Banque, et/ou à des personnes qu'elle désignera, d'inspecter les documents et pièces comptables relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du Marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque, si la Banque en fait la demande. L'attention du Fournisseur est attirée sur la Clause 3.1 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d'entraver l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Marché (ainsi qu'à la l'exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de la Banque).

12. Objet du Marché

- 12.1 Les Biens et Services connexes afférents à ce Marché sont ceux qui figurent à la Section VII, Exigences de l'Acheteur.

13. Livraison et documents

- 13.1 En vertu de la clause 33.1 du CCAG, la livraison des Biens et l'achèvement des Services connexes seront effectués conformément au Calendrier de livraison et d'achèvement figurant dans la Section VII, Exigences de l'Acheteur. Le **CCAP** fixe les détails relatifs à l'expédition et indiquera les autres pièces et documents à présenter par le Fournisseur.

14. Responsabilités du Fournisseur

- 14.1 Le Fournisseur fournira tous les Biens et Services connexes compris dans l'objet du Marché en application de la Clause 12

du CCAG et du calendrier de livraison et d'achèvement, conformément à la Clause 13 du CCAG.

- 15. Prix du Marché** 15.1 Le prix demandé par le Fournisseur pour les Biens livrés et pour les Services connexes rendus au titre du Marché ne variera pas par rapport au prix indiqué par le Fournisseur dans son Offre, exception faite des révisions de prix autorisées dans le CCAP.
- 16. Modalités de règlement**
- 16.1 Le prix du Marché, y compris toute avance, le cas échéant, sera réglé conformément aux dispositions du CCAP.
- 16.2 Le Fournisseur présentera sa demande de règlement par écrit à l'Acheteur, accompagnée des factures décrivant, de façon appropriée, les Biens livrés et les Services connexes rendus, et des documents et pièces présentés conformément à la Clause 13 du CCAG, et après avoir satisfait à toutes autres obligations spécifiées dans le Marché.
- 16.3 Les règlements dus au Fournisseur seront effectués sans délai par l'Acheteur, et au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la présentation de la facture ou la demande de règlement par le Fournisseur, et après son acceptation par l'Acheteur.
- 16.4 La (ou les) monnaie(s) dans laquelle (ou lesquelles) les règlements seront effectués au Fournisseur au titre du Marché sera (ont) celle(s) dans laquelle (ou lesquelles) le prix de l'Offre est indiqué.
- 16.5 Dans l'éventualité où l'Acheteur n'effectuerait pas un paiement dû à sa date d'exigibilité ou dans le délai indiqué au CCAP, l'Acheteur sera tenu de payer au Fournisseur des intérêts sur le montant du paiement en retard, au(x) taux spécifié(s) dans le CCAP pour toute la période de retard jusqu'au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite d'un jugement ou une sentence arbitrale.
- 17. Impôts, taxes et droits**
- 17.1 Pour les Biens provenant d'un pays autre que le Pays de l'Acheteur, le Fournisseur sera entièrement responsable de tous les impôts, droits de timbre, patente et taxes dus à l'extérieur du Pays de l'Acheteur.
- 17.2 Pour les Biens provenant du pays de l'Acheteur, le Fournisseur sera entièrement responsable de tous les impôts, droits, patentes, etc., à payer jusqu'au moment de la livraison à l'Acheteur des Biens faisant l'objet du marché.
- 17.3 Si le Fournisseur peut prétendre à des exemptions, réductions, abattements ou privilèges en matière fiscale dans le pays de l'Acheteur, l'Acheteur fera tout son possible pour permettre au

Fournisseur d'en bénéficier jusqu'à concurrence du maximum autorisé.

18. Garantie de bonne exécution

18.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant réception de l'avis d'attribution du Marché, le Fournisseur fournira une garantie au titre de la bonne exécution du Marché, pour le montant et dans la monnaie spécifiés dans le **CCAP**.

18.2 La garantie de bonne exécution sera réglée à l'Acheteur en dédommagement de toute perte résultant de l'incapacité du Fournisseur à s'acquitter de toutes ses obligations au titre du Marché.

18.3 La garantie de bonne exécution sera libellée dans la monnaie du Marché ou en une monnaie librement convertible jugée acceptable par l'Acheteur, et présentée sous l'une des formes stipulées par l'Acheteur dans le CCAP ou sous toute autre forme jugée acceptable par l'Acheteur.

18.4 L'Acheteur libérera et retournera au Fournisseur la garantie de bonne exécution au plus tard vingt-huit (28) jours après la date d'achèvement des obligations incombant au Fournisseur au titre de la réalisation du Marché, y compris les obligations de garantie, sauf disposition contraire du **CCAP**.

19. Droits d'auteur

19.1 Les droits d'auteur de tous les plans, documents et autres pièces contenant des données et des renseignements fournis à l'Acheteur par le Fournisseur demeureront la propriété du Fournisseur ou, s'ils sont fournis directement à l'Acheteur ou par l'intermédiaire du Fournisseur par une tierce partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits d'auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite tierce partie.

20. Renseignements confidentiels

20.1 L'Acheteur et le Fournisseur respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement fourni directement ou indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l'exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Fournisseur pourra donner à son sous-traitant tout document, donnée et autre information qu'il recevra de l'Acheteur dans la mesure nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations conformément au Marché, auquel cas le Fournisseur demandera audit sous-traitant de prendre un engagement de

confidentialité analogue à l'engagement imposé au Fournisseur en vertu de la Clause 20 du CCAG.

20.2 L'Acheteur n'utilisera aucun document, donnée et autre renseignement reçus du Fournisseur à des fins autres que celles du Marché. De la même manière, le Fournisseur n'utilisera aucun document, donnée et autre renseignement reçus de l'Acheteur à des fins autres que la réalisation du Marché.

20.3 Toutefois, l'obligation imposée à une partie en vertu des Clauses 20.1 et 20.2 ci-dessus ne s'appliquera pas aux types de renseignements suivants :

- (a) ceux que l'Acheteur ou le Fournisseur doivent partager avec la Banque ou d'autres institutions participant au financement du Marché;
- (b) ceux qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause soit en faute ;
- (c) ceux dont il peut être prouvé qu'ils étaient en possession de la partie en cause lorsqu'ils ont été divulgués et qu'ils n'avaient pas été obtenus préalablement, de manière directe ou indirecte, de l'autre partie ; ou
- (d) ceux qui sont mis légitimement à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité.

20.4 Les dispositions ci-dessus de la Clause 20 du CCAG ne modifient en aucune façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou l'autre partie avant la date du Marché s'agissant de tout ou partie de la fourniture.

20.5 Les dispositions de la Clause 20 du CCAG resteront en vigueur après l'achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu'en soit le motif.

21. Sous-traitance

21.1 Le Fournisseur notifiera par écrit à l'Acheteur tous les marchés de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché s'il ne l'a déjà fait dans son Offre. Cette notification, fournie dans l'Offre ou ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Fournisseur, et ne le libérera d'aucune des obligations qui lui incombent du fait du Marché.

21.2 Les marchés de sous-traitance se conformeront aux dispositions des Clauses 3 et 7 du CCAG.

22. Spécifications et Normes**22.1 Spécifications techniques et Plans**

- (a) Les Biens livrés au titre du Marché et les Services connexes doivent satisfaire aux Spécifications techniques spécifiées à la Section VII- Exigences de l'Acheteur. Si aucune norme n'y est indiquée, la norme sera supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles dont l'application est appropriée dans le pays d'origine des Biens.
- (b) Le Fournisseur pourra décliner sa responsabilité pour toute étude de conception, donnée, plan, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui aura été fourni ou conçu par l'Acheteur ou en son nom, en donnant à l'Acheteur une notification indiquant qu'il décline sa responsabilité.
- (c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon lesquels il sera exécuté, l'édition ou la version révisée desdits codes et normes sera celle spécifiée dans les Spécifications techniques. Durant l'exécution du Marché, les changements apportés auxdits codes et normes ne seront appliqués qu'après l'approbation de l'Acheteur et seront traités conformément à la Clause 33 du CCAG

23. Emballage et documents

- 23.1 Le Fournisseur emballera les Biens de la manière requise pour qu'ils ne subissent pas de dommages ou de détérioration durant le transport vers leur destination finale, conformément aux dispositions du Marché. Pendant le transport, l'emballage sera suffisant pour résister en toutes circonstances à des manipulations brutales et à des températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et à l'entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, de l'éloignement de la destination finale des Biens et de l'absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de matériel de manutention lourd.
- 23.2 L'emballage, le marquage, l'étiquetage et la documentation à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront strictement conformes aux dispositions précisées dans le Marché ainsi qu'aux instructions ultérieures, le cas échéant, en application du CCAP, et à toutes autres instructions données par l'Acheteur.

24. Assurance

- 24.1 Sauf indication contraire du CCAP, les Biens livrés en exécution du présent Marché seront entièrement assurées en monnaie librement convertible d'un pays éligible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur

transport, leur entreposage et leur livraison conformément aux Incoterms en vigueur ou de la manière spécifiée dans le **CCAP**.

25. Transport et Services connexes

25.1 Sauf indication contraire du **CCAP**, la responsabilité du transport des Biens est assumée en conformité avec l'Incoterm spécifié.

25.2 Conformément au **CCAP**, le Fournisseur peut se voir demander de fournir l'un quelconque ou l'ensemble des services ci-après :

- (a) montage ou supervision du montage sur le Site du Projet ou mise en service des Biens livrés;
- (b) fourniture des outils nécessaires au montage et/ou à l'entretien des Biens livrés;
- (c) fourniture d'un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien pour chaque élément des Biens livrés;
- (d) fonctionnement, contrôle, ou entretien et/ou réparation des Biens livrés, pendant une période convenue entre les parties, étant entendu que ce service ne libérera pas le Fournisseur des obligations de garantie qui sont les siennes du fait du Marché; et
- (e) formation du personnel de l'Acheteur, à l'usine du Fournisseur et/ou au lieu d'utilisation, en matière de montage, mise en service, fonctionnement, entretien et/ou réparation des Biens livrés.

25.3 Les prix facturés par le Fournisseur pour les services connexes ci-dessus, s'ils ne sont pas inclus dans le Prix du Marché pour les Biens, seront convenus à l'avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le Fournisseur facture à d'autres clients pour des services semblables.

26. Inspections et essais

26.1 Le Fournisseur effectue à ses frais et à titre gratuit pour l'Acheteur tous les essais et/ou les inspections afférents aux Biens et aux Services connexes stipulés aux **CCAP**.

26.2 Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au lieu de destination finale des Biens ou en un lieu quelconque du pays de l'Acheteur visé dans le **CCAP**. Sous réserve de la Clause 26.3 du **CCAG**, si les essais et/ou les inspections ont lieu dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, toutes les facilités et l'assistance raisonnables, y

compris l'accès aux plans et aux données de production, seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l'Acheteur.

- 26.3 L'Acheteur ou son représentant autorisé aura le droit d'assister aux essais et/ou aux inspections visées dans la Clause 26.2 du CCAG, étant entendu que l'Acheteur supportera la totalité des frais et dépenses engagés à cet effet, y compris, mais pas exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et d'hébergement.
- 26.4 Aussitôt que le Fournisseur sera prêt à effectuer lesdits essais et inspections, il en avisera l'Acheteur avec un préavis raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et inspections. Le Fournisseur se procurera auprès de toute tierce partie ou de tout fabricant intéressé toute autorisation ou consentement nécessaire pour permettre à l'Acheteur ou à son représentant autorisé d'assister aux essais et/ou à l'inspection.
- 26.5 L'Acheteur pourra demander au Fournisseur d'effectuer des essais et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le fonctionnement des Biens sont conformes aux spécifications techniques, aux codes et aux normes prévus dans le Marché, étant entendu que le coût raisonnable pour le Fournisseur desdits essais et/ou inspections supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font obstacle à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent le Fournisseur de s'acquitter de ses autres obligations afférentes au Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates de livraison et les dates d'achèvement et en ce qui concerne le respect des autres obligations ainsi affectées.
- 26.6 Le Fournisseur donnera à l'Acheteur un rapport présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi effectuées.
- 26.7 L'Acheteur pourra refuser tout ou partie des Biens qui se seront révélés défectueux ou qui ne sont pas conformes aux spécifications. Le Fournisseur apportera les rectifications nécessaires à tout ou partie des Biens refusés ou les remplacera ou il y apportera les modifications nécessaires pour qu'ils soient conformes aux spécifications, cela sans frais pour l'Acheteur, et il renouvellera les essais et/ou l'inspection, sans frais pour l'Acheteur, après en avoir donné notification conformément à la Clause 26.4 du CCAG.
- 26.8 Le Fournisseur convient que ni la réalisation d'un essai et/ou d'une inspection de tout ou partie des Biens, ni la présence de l'Acheteur ou de son représentant autorisé, ni la remise d'un

rapport en application de la Clause 26.6 du CCAG, ne dispense le Fournisseur de donner toutes garanties ou de s'acquitter des autres obligations stipulées dans le Marché.

27. Pénalités de retard

27.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 32 du CCAG, si le Fournisseur ne livre pas l'une quelconque ou l'ensemble des Biens ou ne rend pas les Services prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, l'Acheteur, sans préjudice des autres recours qu'il détient au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre de pénalités, une somme équivalant au pourcentage stipulé dans le **CCAP** applicable au prix des Biens livrés en retard ou des Services connexes non réalisés, pour chaque semaine ou fraction de semaine de retard, jusqu'à la livraison ou la prestation effective, à concurrence d'un montant maximum correspondant au pourcentage du prix du Marché indiqué dans le **CCAP**. Une fois ce maximum atteint, l'Acheteur aura le droit de résilier le Marché en application de la Clause 35 du CCAG.

28. Garantie

- 28.1 Le Fournisseur garantit que les Biens sont neufs et n'ont jamais été utilisés, qu'ils sont du modèle le plus récent ou courant, et qu'ils comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché.
- 28.2 Sous réserve de la Clause 22.1(b) du CCAG, le Fournisseur garantit en outre que les Biens seront exempts de tous défauts liés à une action ou à une omission du Fournisseur ou liés à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions particulières du pays de destination finale.
- 28.3 Sauf disposition contraire du **CCAP**, la garantie demeurera valable douze (12) mois après la livraison de tout ou partie des Biens, le cas échéant, et leur réception à leur destination finale indiquée au **CCAP**, telle que précisée dans le Marché ou dix-huit (18) mois après la date d'expédition à partir du port ou du lieu de chargement dans le pays d'origine ; la période qui se termine le plus tôt étant retenue aux fins de la présente clause.
- 28.4 L'Acheteur notifiera toute réclamation au Fournisseur, dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. L'Acheteur donnera au Fournisseur la possibilité raisonnable d'inspecter lesdits défauts.
- 28.5 À la réception d'une telle réclamation, le Fournisseur réparera ou remplacera rapidement, dans les délais prévus à cet effet au

CCAP, les Biens ou les pièces défectueuses, sans frais pour l'Acheteur.

- 28.6 Si le Fournisseur, après en avoir été notifié, ne remédie pas au défaut dans les délais prescrits par le **CCAP**, l'Acheteur peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du Fournisseur, toute action de recours nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l'Acheteur dispose envers le Fournisseur en application du Marché.

29. Brevets et indemnisation

- 29.1 À condition que l'Acheteur se conforme à la Clause 29.2 du CCAG, le Fournisseur indemniserà et garantira l'Acheteur, ses employés et ses administrateurs, contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, pouvant être intentée ou incombant à l'Acheteur par suite d'une violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle d'utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, en raison de :

- (a) l'installation des Biens par le Fournisseur ou l'utilisation des Biens dans le pays où se trouve le Site ; et
- (b) la vente dans tout pays des produits des Biens.

Cette obligation d'indemnisation ne couvrira aucune utilisation des Biens ou d'une partie de ceux-ci à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, et elle ne couvrira pas une violation qui serait due à l'utilisation des Biens ou d'une partie de ceux-ci ou des produits de ces Biens, en association ou en combinaison avec tout autre équipement, toute installation ou tous matériaux non fournis par le Fournisseur, conformément au Marché.

- 29.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre l'Acheteur dans le contexte de la Clause 29.1 du CCAG, l'Acheteur en avisera le Fournisseur sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Fournisseur pourra, à ses propres frais et au nom de l'Acheteur, mener ladite procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations en vue de régler ladite procédure ou réclamation.
- 29.3 Si le Fournisseur omet de notifier à l'Acheteur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu'il entend mener ladite procédure ou réclamation, l'Acheteur sera libre de le faire en son propre nom.

29.4 L'Acheteur devra, si le Fournisseur le lui demande, donner au Fournisseur toute l'assistance disponible pour assurer la conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, auquel cas le Fournisseur remboursera à l'Acheteur tous les frais raisonnables qu'il aura assumés à cet effet.

29.5 L'Acheteur indemniserà et garantira le Fournisseur, ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, pouvant être intentée ou incombent au Fournisseur par suite d'une violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle d'utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, au sujet de plans, de données, de dessins, de spécifications ou d'autres documents ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom de l'Acheteur.

30. Limite de responsabilité

30.1 Sauf en cas négligence grave ou de faute intentionnelle :

- (a) Aucune des deux parties n'est responsable envers l'autre de toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte d'usage, perte de production ou manque à gagner ou frais financier, étant entendu que la présente exception ne s'applique à aucune des obligations du Fournisseur de payer des pénalités à l'Acheteur ;
- (b) L'obligation globale que le Fournisseur peut assumer envers l'Acheteur au titre du Marché ou au titre de la responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s'appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement du matériel défectueux, ni à l'obligation du Fournisseur d'indemniser l'Acheteur en cas de violation de brevet.

31. Modifications des lois et règlements

31.1 À moins que le Marché n'en dispose autrement, si après la date correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est adopté, promulgué, abrogé ou modifié dans le lieu du pays de l'Acheteur où se trouve le site (y compris tout changement dans l'interprétation ou l'application dudit texte par les autorités compétentes) d'une manière qui influe sur la date de livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, dans la mesure où le Fournisseur en aura été affecté dans l'exécution d'une quelconque de ses obligations au titre du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le supplément ou

la réduction de coût ne sera pas versé ou crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives à la révision des prix en tant que de besoin, conformément à la Clause 15 du CCAG.

- 32. Force majeure**
- 32.1 Le Fournisseur ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.
- 32.2 Aux fins de la présente Clause, l'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Fournisseur, qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l'Acheteur au titre de la souveraineté de l'État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret.
- 32.3 En cas de Force majeure, le Fournisseur notifiera sans délai par écrit à l'Acheteur l'existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, de l'Acheteur, le Fournisseur continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s'efforcera de continuer à remplir les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par le cas de Force majeure.
- 33. Ordres de modification et avenants au marché**
- 33.1 L'Acheteur peut demander à tout moment au Fournisseur, par notification, conformément aux dispositions de la Clause 8 du CCAG, d'apporter des modifications dans le cadre général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- (a) les plans, conceptions ou spécifications, lorsque les Biens à livrer au titre du Marché doivent être fabriqués spécialement pour l'Acheteur ;
 - (b) la méthode d'expédition ou d'emballage ;
 - (c) le lieu de livraison ; et
 - (d) les Services connexes qui doivent être fournis par le Fournisseur.
- 33.2 Si l'une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Fournisseur pour exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier de livraison/d'achèvement sera modifié de façon équitable et le Marché sera modifié en conséquence. Toute

demande d'ajustement du Fournisseur au titre de la présente clause doit être déposée dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception, par le Fournisseur, de l'ordre de modification émis par l'Acheteur.

33.3 Le prix que demandera le Fournisseur en échange de la prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire mais qui ne figurait pas dans le Marché sera convenu d'avance par les parties et n'excédera pas les tarifs demandés par le Fournisseur à d'autres parties au titre de services analogues.

33.4 Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou modification des termes du Marché ne sera faite sans un avenant par écrit et signé par les Parties.

34. Prorogation des délais

34.1 Si à tout moment pendant l'exécution du Marché, le Fournisseur ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche de fournir les Biens ou l'exécution des Services connexes dans les délais prévus à la Clause 13 du CCAG, le Fournisseur avisera promptement l'Acheteur du retard par écrit, de sa durée probable et de sa raison. Aussitôt que possible après réception de la notification du Fournisseur, l'Acheteur évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, proroger les délais impartis au Fournisseur pour exécuter le Marché, auquel cas la prorogation sera ratifiée par les parties, par voie d'avenant au Marché.

34.2 À l'exception du cas de force majeure visé dans la clause 32, du CCAG, un retard de la part du Fournisseur dans l'exécution de ses obligations l'exposera à l'application d'une ou plusieurs des pénalités prévues dans la Clause 27 du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été accordée en vertu de la Clause 34.1 du CCAG.

35. Résiliation

35.1 Résiliation pour non-exécution

(a) L'Acheteur peut, sans préjudice des autres recours qu'il détient en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Fournisseur la résiliation pour non-exécution de la totalité ou d'une partie du Marché :

(i) si le Fournisseur manque à livrer l'une quelconque ou l'ensemble des Biens dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais prolongés par l'Acheteur conformément aux dispositions de la Clause 34 du CCAG ; ou

- (ii) si le Fournisseur manque à exécuter toute autre obligation au titre du Marché.
 - (iii) Si le Fournisseur, de l'avis de l'Acheteur, s'est livré à des pratiques de fraude ou de corruption, telles que définies au paragraphe 2.2 de l'Annexe 1 au CCAG, au stade de sa sélection ou lors de sa réalisation du Marché.
- (b) Au cas où l'Acheteur résilie tout ou partie du Marché, en application des dispositions de la Clause 35.1(a) du CCAG, l'Acheteur peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des Biens ou des Services connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le Fournisseur sera responsable envers l'Acheteur de tout coût supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Fournisseur continuera à exécuter le Marché dans la mesure où il n'est pas résilié.

35.2 Résiliation pour insolvabilité

- (a) L'Acheteur peut à tout moment résilier le Marché par notification écrite adressée au Fournisseur si celui-ci est déclaré en faillite ou devient insolvable. En ce cas, la résiliation se fera sans indemnisation du Fournisseur, étant entendu toutefois que cette résiliation ne préjugera ni n'affectera aucun des droits ou recours que l'Acheteur détient ou détiendra ultérieurement.

35.3 Résiliation pour convenance

- (a) L'Acheteur peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par notification écrite adressée au Fournisseur pour une raison de convenance. L'avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance, dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin et la date à laquelle la résiliation prend effet.
- (b) L'Acheteur prendra livraison, aux prix et aux conditions du Marché, des Biens terminés et prêts à être expédiés dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Fournisseur de l'avis de résiliation. S'agissant des autres Biens restants, l'Acheteur peut décider :
- (i) de faire terminer et livrer toute partie de ces Biens aux prix et conditions du Marché; et/ou

- (ii) d'annuler le reste et de payer au Fournisseur un montant convenu au titre des Biens et des Services connexes partiellement terminés et des matériaux que le Fournisseur s'est déjà procurés.

35.4 Lorsque le Marché est résilié pour tout motif indiqué à la présente clause, toute avance de paiement éventuelle relative aux Biens et Services connexes non livrés ou réalisés sera due par le Fournisseur, si ce dernier ne l'a pas remboursée antérieurement. Le Fournisseur devra procéder à son remboursement dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de résiliation, à défaut de quoi le montant dû sera recouvré par appel à la garantie de remboursement d'avance fournie dans le cadre du Marché.

36. Cession

36.1 À moins d'en avoir reçu par écrit le consentement préalable de l'autre partie, ni l'Acheteur ni le Fournisseur ne cédera, en totalité ou en partie, ses obligations contractuelles au titre du Marché.

37. Restrictions d'exportation

37.1 Nonobstant toute obligation d'entreprendre les formalités d'exportation dans le cadre du Marché, toute restriction d'exportation imputable à l'Acheteur, vers le Pays de l'Acheteur, ou à l'usage des Biens ou Services à fournir, lorsque de telles restrictions d'exportation résultent de l'application de la réglementation du commerce d'un pays qui fournit ces Biens ou Services, et si une telle restriction fait entrave au Fournisseur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, le Fournisseur ne sera pas tenu de satisfaire à ses obligations de fournir les Biens ou Services. Cependant ceci est à la condition expresse que le Fournisseur soit en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'Acheteur et de la Banque, qu'il a accompli toutes les formalités requises avec diligence, y compris la demande de tout permis, autorisation(s) et licence(s) nécessaires à la livraison des Biens ou Services dans le cadre du Marché. La résiliation du Marché dans ce cadre sera prononcée pour convenance par l'Acheteur en conformité avec la Clause 35.3 du CCAG.

ANNEXE 1 AUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

Fraude et Corruption

(Ne pas modifier le texte de cette annexe)

1. Objet

1.1 Le Cadre d'Intégrité de la Banque, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d'investissement de la Banque.

2. Exigences

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d'un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l'ensemble de leur personnel; se conforment aux normes les plus strictes en matière d'éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l'exécution des contrats financés par la Banque, et s'abstiennent de toute fraude et corruption¹.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque :

a. aux fins de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

- i. est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur les actions d'une autre personne ou entité² ;
- ii. se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s'abstient d'agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité³ afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

¹ Dans ce contexte, toute action visant à influencer le processus de passation des marchés ou l'exécution du contrat pour un avantage indu est inappropriée.

² Aux fins du présent alinéa, « une autre partie » désigne un agent public agissant en relation avec le processus de passation des marchés ou l'exécution du contrat, y compris le personnel de la Banque et les employés d'autres organisations prenant ou faisant la revue des décisions de passation des marchés.

³ Aux fins du présent alinéa, « partie » désigne un agent public, y compris le personnel de la Banque et les employés d'autres organisations prenant ou faisant la revue des décisions de passation des marchés ; les termes « avantage » et « obligation » se rapportent au processus de passation des marchés ou à l'exécution du contrat ; et « l'acte ou l'omission » est destiné à influencer le processus de passation des marchés ou l'exécution du contrat. »

- iii. se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
- iv. se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d'influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et
- v. se livre à des « manœuvres obstructives »
 - (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou
 - (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.
- b. rejettera la proposition d'attribution d'un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d'attribuer ledit marché ou contrat, ou l'un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s'est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l'obtention dudit marché ou contrat ;
- c. outre les recours prévus dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur, ou d'un bénéficiaire du financement, s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d'exécution du marché, sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d. sanctionnera une entreprise ou un individu, conformément au Cadre d'intégrité de la Banque et aux politiques et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière⁴ (ii) de la participation⁵

⁴ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

⁵ Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de préqualification ou de l'offre du soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;

- e. exigera que les dossiers d'appel d'offres/demandes de propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter⁶ les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

⁶ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

ANNEXE 2 AUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

Pays éligibles

Éligibilité en matière de passation de marchés de Biens, Travaux et Services connexes financés par la Banque

A. Dispositions de la Section 5 « Éligibilité » de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et du Chapitre A2 du Manuel des opérations de passation des marchés compris dans le Cadre de passation des marchés de la Banque africaine de Développement

1. Le Fonds africain de Développement (FAD) permet aux entreprises et aux ressortissants de tous les pays à offrir des biens, travaux et services connexes dans le cadre des opérations financées sur les ressources du FAD. Toutefois, le produit de tout prêt, investissement ou autre financement dans le cadre des opérations de la Banque africaine de Développement (BAD) et du Fonds spécial du Nigéria (FSN), servira à l'acquisition de biens et des travaux, y compris les services connexes, fournis par des soumissionnaires originaires de pays membres¹ éligibles². Toutes conditions de participation à un marché doivent être limitées à celles qui sont essentielles pour assurer que le soumissionnaire possède les capacités requises pour exécuter le contrat concerné. Dans le cas des opérations financées à partir des ressources de la BAD et du FSN, les soumissionnaires originaires de pays non membres ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits biens, travaux et services connexes (y compris le transport et l'assurance) à partir de pays membres éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement, et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds spécial du Nigéria.

B. Règles et procédures pour l'acquisition de biens et de travaux financés par la Banque

Généralités

1. Les critères d'éligibilité à la participation à la fourniture de biens, travaux et services connexes dans le cadre de projets et de prêts financés par la BAD et le FSN, découlent des dispositions de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement en son Article 17.1(d), et de l'Accord portant création du Fonds spécial du Nigéria (FSN), en son Article 4.1. Les exigences ci-dessus consacrent deux types de critères d'éligibilité :

¹ Se référer au Cadre de la Banque pour des informations complémentaires sur l'éligibilité.

² « Pays membres éligibles » ou « Pays membres » signifie dans le cas de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds spécial du Nigéria (FSN), les pays membres de la BAD.

- i) L'éligibilité du soumissionnaire ;
- ii) L'éligibilité des biens, des travaux et des services connexes.

Éligibilité du Soumissionnaire au Financement BAD & FSN

2. L'éligibilité du soumissionnaire doit être fonction de sa nationalité, conformément aux règles ci-après :
 - (a) Personnes physiques : une personne physique est éligible si elle est ressortissante d'un pays membre de la BAD. Lorsqu'une personne a plus d'une nationalité, elle n'est éligible que si le pays d'origine indiqué sur son offre est membre de la BAD.
 - (b) Personne morale : une personne morale est éligible à condition de satisfaire aux critères suivants :
 - i. elle a été constituée dans un pays membre de la BAD ;
 - ii. elle a la nationalité d'un pays membre de la BAD, telle que déterminée par la législation du lieu de sa constitution;
 - iii. son principal centre d'activités se trouve dans un pays membre de la BAD.
 - (c) Groupement d'entreprises et associations : un groupement d'entreprises, partenariat ou une association, non constitué(e) en société n'est éligible que si plus de 50 % de la valeur de ses travaux ou services sont exécutés par ses membres qui satisfont aux exigences d'éligibilité des personnes physiques et personnes morales.

Éligibilité des biens, travaux et services connexes

3. Pour être éligibles, les biens à fournir doivent être extraits, cultivés ou produits dans un pays membre dans la forme où ils sont achetés.
4. Pour les marchés de travaux qui peuvent comprendre des travaux de génie civil, de construction d'usines ou des contrats clés en main, l'entrepreneur doit satisfaire aux critères d'éligibilité nationale soit en tant que personne physique, ou comme société, groupements ou association. Le personnel, les équipements et les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux doivent provenir de pays membres.
5. Pour les marchés attribués sur la base de coût-assurance-fret (CIF) ou port et assurance payés (CIP), les soumissionnaires pourront librement prendre les dispositions nécessaires au transport maritime ou autre, ainsi qu'à l'assurance correspondante, auprès de tout pays membre éligible. D'autre part, lorsque les biens sont acheminés sur la base FOB et que la Banque a accepté de financer à part le transport et l'assurance qui font l'objet d'un contrat séparé, la Banque doit s'assurer que ces services sont fournis par des prestataires éligibles originaires de pays membres.

Liste des pays éligibles

6. La liste des pays éligibles peut être consultée sur le site Internet de la Banque africaine de Développement :

Pays éligibles**Pays inéligibles en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS**

7. Aux fins d'information des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce processus d'appel d'offres :

Au titre des articles 4.8(a) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Au titre des 4.8(b) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Section IX– Cahier des Clauses administratives particulières

Le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) complète et/ou modifie le Cahier des Clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu'il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.

CCAG 1.1 (a)	L'institution de financement est : Groupe de la Banque Africaine de Développement
CCAG 1.1 (b)	L'Emprunteur est Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC)
CCAG 1.1 (o)	Le pays de l'Acheteur est : NIGER
CCAG 1.1 (p)	L'Acheteur est : Société Nigérienne d'Electricité, Projet d'Electrification Rurale, Peri-urbaine et urbaine du Niger (PEPERN)
CCAG 1.1 (u)	Le(s) Site(s) du Projet ou le(s) lieu(x) de destination(s) finale(s) est (sont): Magasin Général de la Nigelec
CCAG 4.2(a)	Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms. Si la signification d'un terme de commerce, et si les droits et obligations des parties ne sont pas prescrits par les Incoterms, ils seront prescrits par : Conditions Internationales de Vente
CCAG 4.2(b)	La version des Incoterms sera : 2020
CCAG 5.1	La langue sera : Français
CCAG 6.1	Le nombre maximum de membres d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) est 2
CCAG 6.1	La part minimale d'un membre d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) dans le marché ne doit pas être inférieure à 40% de la valeur totale du marché.
CCAG 8.1	Aux fins de <u>notification</u> , l'adresse de l'Acheteur sera : SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE – NIGELEC 201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, Attention de : Coordonnateur de Projets BAD Ville : NIAMEY

	Code postal : BP 11 202 Pays : NIGER Numéro de téléphone : +227 90 82 31 99 Numéro WhatsApp : +227 80 30 25 98 Adresse électronique: ousman8mamadou@gmail.com aichatoumaiga8@gmail.com
CCAG 9.1	Le droit applicable sera celui de : La République du Niger
CCAG 10.2	Les règles de la procédure d'arbitrage, conformément à la Clause 10.2 du CCAG, seront les suivantes : CNUDCI <i>(a) Marché passé avec un Fournisseur étranger :</i> « CCAG 10.2— (a) Tout litige, différend, ou plainte provenant de ce Marché ou lui étant lié, ou toute rupture, résiliation ou invalidité de ce Marché, sera résolue par arbitrage selon les procédures d'arbitrage de la CNUDCI telles qu'en vigueur à ce jour. <i>(b) Marché passé avec un Fournisseur national du pays du Fournisseur :</i> Dans le cas d'un litige entre l'Acheteur et un Fournisseur ressortissant du pays de l'Acheteur, le litige sera adjugé ou arbitré conformément à la législation du pays de l'Acheteur.
CCAG 13.1	Détails concernant les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont : (i) copies des factures du Fournisseur, décrivant les fournitures, leurs quantités, leur prix unitaire et le montant total ; (ii) original et quatre (4) copies du connaissement négociable, net à bord, marqué "frais payé" et quatre (4) copies du connaissement non négociable ; (iii) copies des listes de colisage identifiant les contenus de chaque colis ; (iv) certificat d'assurance ; (v) certificat de garantie du Fabriquante ou du Fournisseur ; (vi) certificat d'inspection émis par le service d'inspection désigné et rapport d'inspection en usine du Fournisseur ; et

	(vii) certificat d'origine. Les documents ci-dessus doivent être reçus par l'Acheteur une semaine au moins avant l'arrivée des fournitures au port et, s'ils ne sont pas reçus, le Fournisseur sera responsable de toute dépense en résultant.
CCAG 15.1	Les prix des Biens livrés et Services connexes exécutés ne seront pas révisables.
CCAG 16.1	Clause 16.1 du CCAG : La méthode et les conditions de règlement du Fournisseur au titre de ce marché sont : Règlement de Biens en provenance de l'étranger : Le règlement de la partie en monnaies sera effectué en [insérer le(s) nom(s) de la(des) monnaie(s) du Prix du marché] (i) Règlement de l'Avance : dix (10%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Biens et (iii) conforme au format type fournie dans le document d'appel d'offres ou à un autre format acceptable par l'Acheteur. (ii) A l'embarquement : soixante dix (70%) pour cent du prix du Marché des Biens embarqués sera réglé par règlement direct de la Banque, contre une demande de paiement et la fourniture des documents spécifiés à la Clause 13 du CCAG. (iii) À l'acceptation : vingt (20%) pour cent du prix du Marché des Biens livrés sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par l'Acheteur. Le règlement de la partie en monnaie nationale sera effectué en francs CFA dans les trente (30) jours qui suivent la présentation d'une demande de règlement accompagnée d'un certificat de l'Acheteur confirmant que les Biens ont été livrés et que les autres Services contractuels ont été réalisés. Règlement des Biens et Services en provenance du pays de l'Acheteur : Règlement des Biens et Services en provenance du pays de l'Acheteur sera effectué en [insérer le(s) nom(s) de la(des) monnaie(s) du Prix du marché], comme suit : (i) Règlement de l'Avance : dix (10%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre un reçu et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et

	soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Acheteur, d'un montant équivalent, et conforme au format fourni dans le document d'Appel d'offres ou à un autre format acceptable par l'Acheteur. (ii) A la livraison : soixante dix (70%) pourcent du Prix du Marché sera réglé à la réception des Biens contre remise des documents précisés à la Clause 13 du CCAG. (iii) À l'acceptation : le solde de vingt (20%) pour cent du Prix du Marché sera réglé au Fournisseur dans les trente (30) jours suivant la date du certificat d'acceptation émis par l'Acheteur.
CCAG 16.5	Le retard de paiement au-delà duquel l'Acheteur paiera des intérêts au Fournisseur est de 60 jours. Le taux des intérêts de retard applicable est le Taux d'escompte officiel de la BCEAO (Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest) majoré de 1%
CCAG 18.1	Une garantie de bonne exécution sera requise Le montant de la garantie de bonne exécution sera de : 10%
CCAG 18.3	Si requise, la garantie de bonne exécution sera : une garantie bancaire Si requise, la garantie de bonne exécution sera libellée : francs XOF (CFA)
CCAG 18.4	La garantie de bonne exécution sera libérée : au plus tard vingt-huit jours après la date d'achèvement des obligations incombant au Fournisseur.
CCAG 23.2	L'emballage, le marquage et les documents placés à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront : Marqués « NIGELEC / PEPERN » BP : 11 202 Niamey »
CCAG 24.1	L'assurance sera souscrite conformément à l'Incoterm applicable.
CCAG 25.1	La responsabilité du transport des Biens sera comme indiquée dans les Incoterms.
CCAG 25.2	Les services connexes ci-après sont requis : sans objet
CCAG 26.1	Les Inspections et Essais sont : vérification de la conformité des fournitures par rapport aux spécifications techniques

CCAG 26.2	Les Inspections et les Essais seront réalisés à : dans les usines du Fournisseur ou de ses sous-traitants
CCAG 27.1	Les pénalités de retard s'élèveront à : 0,5 % par semaine.
CCAG 27.1	Le montant maximum des pénalités de retard sera de : 10% du montant du contrat
CCAG 28.3	La(es) période(s) de garantie sera : 365 jours Aux fins de(s) garantie(s), le(s) lieu(x) de destination finale est (sont) : magasin général de la NIGELEC Clause-type CCAG 28.3—Par modification partielle des stipulations du marché, la période de garantie sera de 12 mois_____ après la réception au magasin général de la NIGELEC . Le Fournisseur devra de plus se conformer aux garanties de performance et/ou de consommation qui sont précisées dans le marché. Si, pour des raisons attribuables au Fournisseur, ces garanties ne sont pas atteintes en tout ou en partie, le Fournisseur devra à sa discrétion : (a) réaliser à ses propres frais les changements, modifications et/ou additions nécessaires aux Biens ou à certains de leurs éléments, afin que les garanties prévues au marché soient atteintes, et faire les essais nécessaires en conformité avec la Clause 26.7 du CCAP.
CCAG 28.5, CCAG 28.6	Le délai de réparation ou de remplacement sera de : 30 jours .

Bordereau des prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, à importer

Date: 30/11/2024

AOIO/AOIR No:02/DPD/BAD/PEPERN/23

LISTE DES BIEN ET CALENDRIER DE LIVRAISON 57 000 BRANCHEMENTS PEPERN (QUANTITE DE L'OFFRE ORIGINALE MAJOREE DE 20%)

Article No.	Description des Biens	Quantité	Unité	Site (projet) ou Destination finale comme indiqué aux DPAO	Date de livraison au plus tôt	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire]
1	Potelets 45x45, longueur 3m	30 000	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
2	Câble préassemblé 2x16 mm ² (m)	1 470 000	Mètre	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
3	Câble préassemblé 4x16 mm ² (m)	12 000	Mètre	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
4	Pince d'ancrage de branchement pour réseau aérien BT isolé	139 536	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
5	Connecteurs CM59+Capots	139 536	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
6	Colliers polyamides cranés L105	139 536	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
7	Colliers polyamides cranés L250	209 304	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
8	Queues de cochon 14x200	57 528	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
9	Queues de cochon 14x300/350	69 768	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours

Article No.	Description des Biens	Quantité	Unité	Site (projet) ou Destination finale comme indiqué aux DPAO	Date de livraison au plus tôt	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte par le Soumissionnaire à indiquer par le Soumissionnaire
10	Plaques à un trou 45x45	127 296	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
11	Pointes acier Ø 3,5	627 912	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
12	Gaine de protection D16 (m)	34 884	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
13	Tiges filetées Ø 14mm longueur 1m	30 000	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours
14	Ecrous Ø 14	120 000	Unité	Magasins/NIGELEC Niamey		120 jours	120 jours

Le Directeur Général

Ibrahim Ahamed BABATI



Yantala Haut, Rue YN-45, Porte 36
 BP: 2537 Niamey—Niger Tel: +227 20 34 01 01
 RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 286 R
 Email: infos@bacorex.com
 Site Web: www.bacorex.com

Bordereau des prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, à importer

Date: 30/11/2024

AOIO/AOIR No:02/DPD/BAD/PEPERN/23

1	2	3	4	5	6,0	7,0	8,0	9,0
Article No.	Description des Biens	Pays d'origine	Date de Livraison	Quantité	Prix Unitaire CIP	Prix Total CIP	Prix par Article Transport terrestre	Prix Total par Poste
1	Potelets 45x45, longueur 3m	CHINE/ NIGER	120 Jours	30 000	11 434,5	343 035 000,0		343 035 000,0
2	Câble préassemblé 2x16 mm ² (m)	CHINE	120 Jours	1 470 000	338,6	497 742 000,0		497 742 000,0
3	Câble préassemblé 4x16 mm ² (m)	CHINE	120 Jours	12 000	681,9	8 182 800,0		8 182 800,0
4	Pince d'ancrage de branchement pour réseau aérien BT isolé	CHINE/ MAROC	120 Jours	139 536	562,8	78 530 860,8		78 530 860,8
5	Connecteurs CM59+Capots	CHINE/ MAROC	120 Jours	139 536	722,3	100 786 852,8		100 786 852,8
6	Colliers polyamides cranés L105	CHINE/ MAROC	120 Jours	139 536	28,1	3 920 961,6		3 920 961,6
7	Colliers polyamides cranés L250	CHINE/ MAROC	120 Jours	209 304	28,1	5 881 442,4		5 881 442,4
8	Queues de cochon 14x200	CHINE/ MAROC	120 Jours	57 528	919,3	52 885 490,4		52 885 490,4
9	Queues de cochon 14x300/350	CHINE/ MAROC	120 Jours	69 768	1 050,6	73 298 260,8		73 298 260,8

Article No.	Description des Biens	3	4	5	6,0	7,0	8,0	9,0
		Pays d'origine	Date de Livraison	Quantité	Prix Unitaire CIP	Prix Total CIP	Prix par Article Transport terrestre	Prix Total par Poste
10	Plaques à un trou 45x45	CHINE/MAROC	120 Jours	127 296	84,4	10 743 782,4		
11	Pointes acier Ø 3,5	CHINE/MAROC	120 Jours	627 912	18,8	11 804 745,6		10 743 782,4
12	Gaine de protection D16 (m)	CHINE/MAROC	120 Jours	34 884	206,4	7 200 057,6		11 804 745,6
13	Tiges filetées Ø 14mm longueur 1m	CHINE/MAROC	120 Jours	30 000	1 482,1	44 463 000,0		7 200 057,6
14	Ecrous Ø 14	CHINE/MAROC	120 Jours	120 000	46,9	5 628 000,0		44 463 000,0
	TOTAL					1 244 103 254,4	-	1 244 103 254,4

Arrêté à la somme de : Un Milliard Deux Cent Quarante Quatre Millions Cent Vingt Trois Mille Deux Cent Cinquante Quatre Virgule Quatre (1 244 103 254,4) FCFA

Le Directeur Général
Ibrahim Ahamed BABATI



Yantala Haut, Rue YN-45, Porte 36
BP: 2537 Niamey—Niger Tel: +227 20 34 01 01
RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 286 R
Email: infos@bacorex.com
Site Web: www.bacorex.com



FICHES DESCRIPTIVES ET FICHES TECHNIQUES DU FABRICANTS

Lot 2: Matériels de branchement

YANTALA HAUT YN-45
BP: 2537 NIAMEY—NIGER TEL: +227 20 34 01 01
RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 258 S
EMAIL: infos@bacorex.com
SITE WEB: www.bacorex.com



Fiche descriptive

YANTALA HAUT YN-45
BP: 2537 NIAMEY—NIGER TEL: +227 20 34 01 01
RCCM-NI-NIA-2009-B-956 NIF 15 258 S
EMAIL: infos@bacorex.com
SITE WEB: www.bacorex.com

2

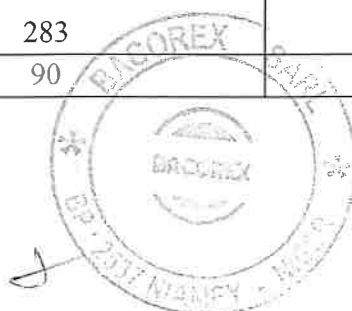


HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD

Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China.
 Contact: Sunny Wang E-mail: sales1@qzcablegroup.com Mob & WhatsApp: +86-15515963707
 Web: www.qingzhou-cable.com/ www.qz-cable.com

FORMULAIRE B2 : Conducteurs pour réseaux aériens BT 2 x 16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposée par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	
Fabricant		à indiquer	HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée U ₀ /U (U _m)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée U _e	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,2
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		2	2
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	à indiquer
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1,91
Courant nominal admissible	A	83	83
Masse approximative	Kg/km	283	283
Service normal	°C	90	90





HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD

Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China.

Contact: Sunny Wang E-mail: sales1@qzcablegroup.com Mob & WhatsApp: +86-15515963707

Web: www.qingzhou-cable.com/ www.qz-cable.com

Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	14	14
Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	135
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	3000
Poids brut en charge	daN	à indiquer	506
Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1100
Largeur	mm	à indiquer	1000
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	60811-1-4	60811-1-4





HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD

Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China.
 Contact: Sunny Wang E-mail: sales1@qzcablegroup.com Mob & WhatsApp: +86-15515963707
 Web: www.qingzhou-cable.com/ www.qz-cable.com

FORMULAIRE B1: Conducteurs pour réseaux aériens BT 4x16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposées par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	
Fabricant		à indiquer	HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée U ₀ /U (U _m)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée U _e	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,2
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		4	4
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	à indiquer
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1,91
Masse approximative	Kg/km	142	142
Température maximales admissibles tous conducteurs:			
Service normal	°C	90	90
Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	18	18





HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD

Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China.

Contact: Sunny Wang E-mail: sales1@qzcablegroup.com Mob & WhatsApp: +86-15515963707

Web: www.qingzhou-cable.com/ www.qz-cable.com

Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	271
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	2500
Poids brut en charge	daN	à indiquer	777
Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1100
Largeur	mm	à indiquer	1050
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	21516806	21516806



8

**HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD**

Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China.
Contact: Sunny Wang E-mail: sales1@qzcablegroup.com Mob & WhatsApp: +86-15515963707
Web: www.qingzhou-cable.com/ www.qz-cable.com

FORMULAIRE B1: Conducteurs pour réseaux aériens BT 4x16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposées par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	
Fabricant		à indiquer	HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée Uo/U (Um)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée Ue	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,2
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		4	4
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	à indiquer
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1,91
Masse approximative	Kg/km	142	142
Température maximales admissibles tous conducteurs:			
Service normal	°C	90	90
Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	18	18

8





HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD

Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China.

Contact: Sunny Wang E-mail: sales1@qzcablegroup.com Mob & WhatsApp: +86-15515963707

Web: www.qingzhou-cable.com/ www.qz-cable.com

Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	271
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	2500
Poids brut en charge	daN	à indiquer	777
Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1100
Largeur	mm	à indiquer	1050
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	21516806	21516806





HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD

ADD: SHIJIWAN INDUSTRIAL ZONE, YANSI CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

MOBILE: 86-15537161609 (Ms Anetha Qu) E-mail: anetha@hntddl.com

FORMULAIRE B1: Conducteurs pour réseaux aériens BT 4x16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposée par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	BACOREX Sarl
Fabricant		à indiquer	Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée U ₀ /U (Um)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée U _e	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,2 (Selon NFC 33-209)
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		4	4
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	7
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1.91
Masse approximative	Kg/km	142	262
Service normal	°C	90	90
Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	18	18
Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	262 kg/km
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	2000
Poids brut en charge	daN	à indiquer	624 kg

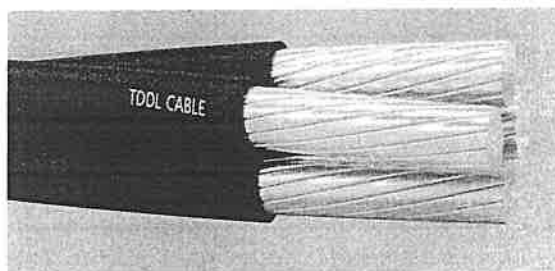
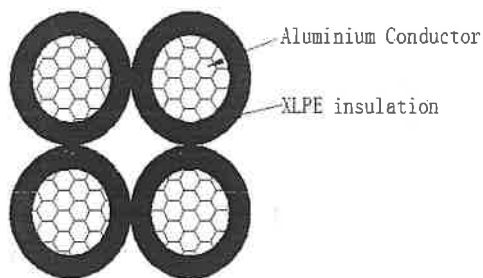


HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD

ADD: SHIJIAWAN INDUSTRIAL ZONE, YANSHI CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

MOBILE: 86-15537161609 (Ms Anetha Qu) E-mail: anetha@hntddl.com

Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1100
Largeur	mm	à indiquer	1100
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	60811-1-4	60811-1-4



Anetha Qu
河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.





HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD

ADD: SHIJIAWAN INDUSTRIAL ZONE, YANSHI CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

MOBILE: 86-15537161609 (Ms Anetha Qu) E-mail: anetha@hntddl.com

FORMULAIRE B2 : Conducteurs pour réseaux aériens BT 2 x 16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposée par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	BACOREX Sarl
Fabricant		à indiquer	Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée U ₀ /U (Um)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée U _e	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,2 (Selon NFC 33-209)
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		2	2
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	7
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1.91
Courant nominal admissible	A	83	83
Masse approximative	Kg/km	283	131
Service normal	°C	90	90
Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	14	14
Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	131 kg/km
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	4000



HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD

ADD: SHIJIAWAN INDUSTRIAL ZONE, YANSHI CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

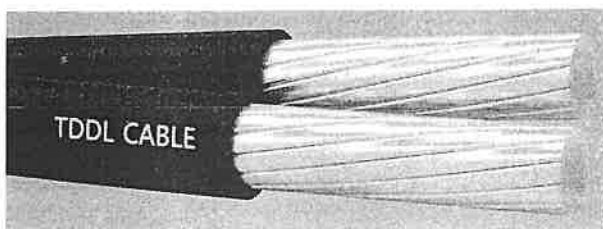
MOBILE: 86-15537161609 (Ms Anetha Qu) E-mail: anetha@hntddl.com

Poids brut en charge	daN	à indiquer	624 kg
Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1100
Largeur	mm	à indiquer	1100
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	60811-1-4	60811-1-4



Aluminium Conductor

XLPE Insulation



Anetha Qu
河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.





Huadong Cable Group

ADD: Floor 13, Nanpu international center, Jinshui district, Zhengzhou City, Henan P.R. China.

TEL: 0086-371-66766667 FAX: 0086-371-87513085 Web: www.cables-factory.com

FORMULAIRE B1: Conducteurs pour réseaux aériens BT 4x16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposées par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	à indiquer
Fabricant		à indiquer	à indiquer
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée U ₀ /U (U _m)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée U _e	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,6
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		4	4
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	à indiquer
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1,91
Masse approximative	Kg/km	142	142
Température maximales admissibles tous conducteurs:			
Service normal	°C	90	90

Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	18	18
Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	à indiquer
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	2000
Poids brut en charge	daN	à indiquer	3T
Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1.1M
Largeur	mm	à indiquer	1.12M
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	21516806	21516806

Jessie Li



郑州华东电缆有限公司
ZHENGZHOU HUADONG CABLE CO., LTD.

8



Huadong Cable Group

ADD: Floor 13, Nanpu international center, Jinshui district, Zhengzhou City, Henan P.R. China.

TEL: 0086-371-66766667 FAX: 0086-371-87513085 Web: www.cables-factory.com

FORMULAIRE B1: Conducteurs pour réseaux aériens BT 4x16 mm²

Caractéristiques techniques	Unité	Spécifications Demandées	Spécifications proposées par le soumissionnaire
Fournisseur		à indiquer	à indiquer
Fabricant		à indiquer	à indiquer
Type		conducteurs Isolé en torsade	conducteurs Isolé en torsade
Installation		Réseau Aérien	Réseau Aérien
Montage		Suspendus sur supports	Suspendus sur supports
Tension d'isolement assignée U ₀ /U (Um)	kV	0,61/ (1,2)	0,61/ (1,2)
Tension d'emploi assignée U _e	kV	0,4	0,4
Fréquence	Hz	50	50
Conducteur de phases:			
Isolant		PR noir	PR noir
Epaisseur de l'isolant	mm	1,6	1,6
Matériau		Aluminium	Aluminium
Section	mm ²	16	16
Nombre de conducteurs		4	4
Forme		Circulaire	Circulaire
Classe		classe 2	classe 2
Nombre de brins		à indiquer	à indiquer
Résistance maximale à 20°C	Ohm/km	1,91	1,91
Masse approximative	Kg/km	142	142
Température maximales admissibles tous conducteurs:			
Service normal	°C	90	90

Surcharge court durée (3h)	°C	120	120
En court-circuit (5s)	°C	250	250
Diamètre sur torsade	mm	18	18
Poids linéique de la torsade	daN	à indiquer	à indiquer
Touret:			
Longueur de câble par touret	m	à indiquer	2000
Poids brut en charge	daN	à indiquer	3T
Diamètre extérieur	mm	à indiquer	1.1M
Largeur	mm	à indiquer	1.12M
Avec toutes les sujétions et accessoires nécessaires		Oui	Oui
Normes et réglementations:	CEI	60502	60502
	NF C	33-209	33-209
	NF EN	21516806	21516806

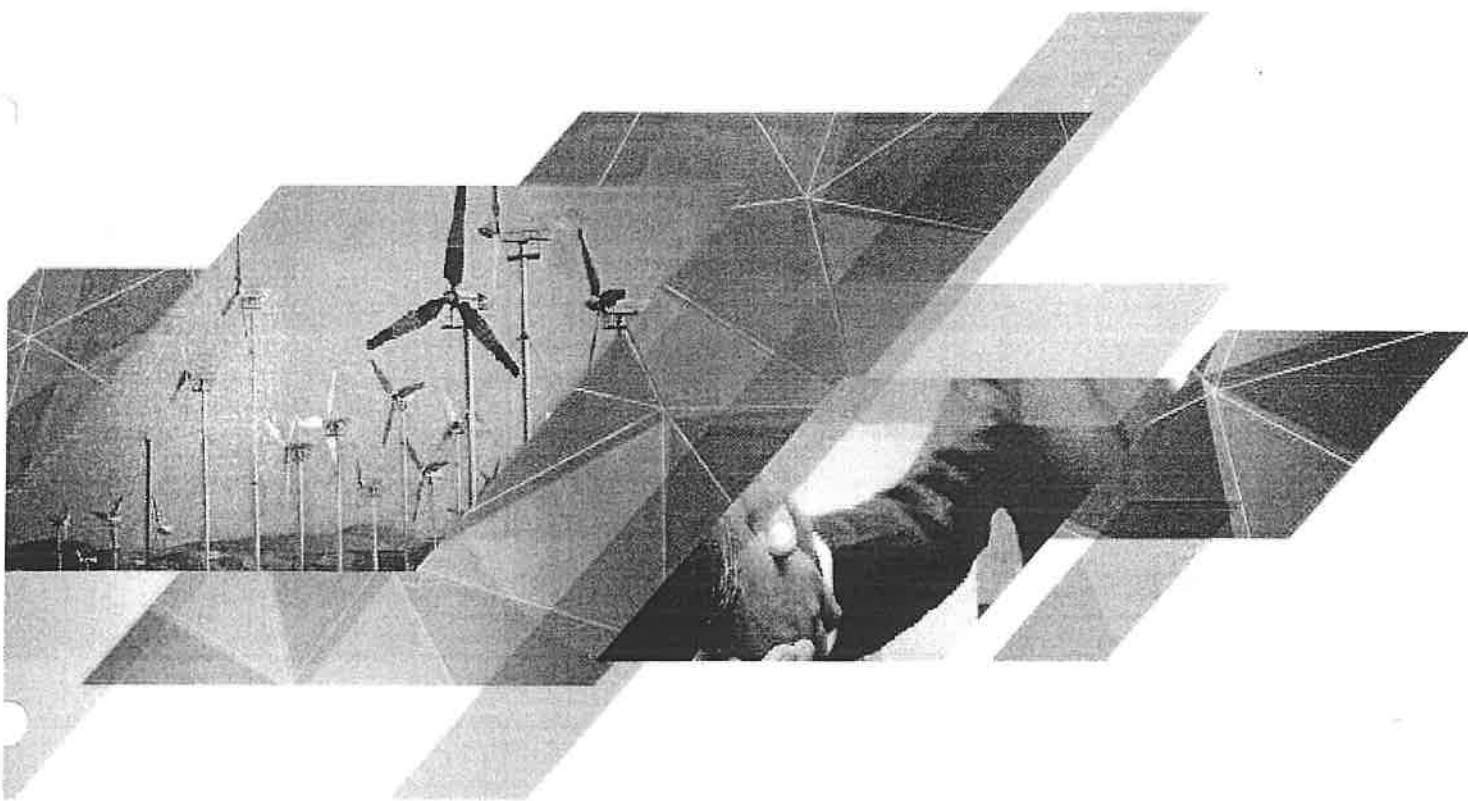


Jessie Li

郑州华东电缆有限公司
ZHENGZHOU HUADONG CABLE CO., LTD.

✓

Potelet Galvanisé Manuel Technique



HOLLEY TECHNOLOGY LTD.

www.holleymetering.com

Juillet, 2021

Handwritten signature

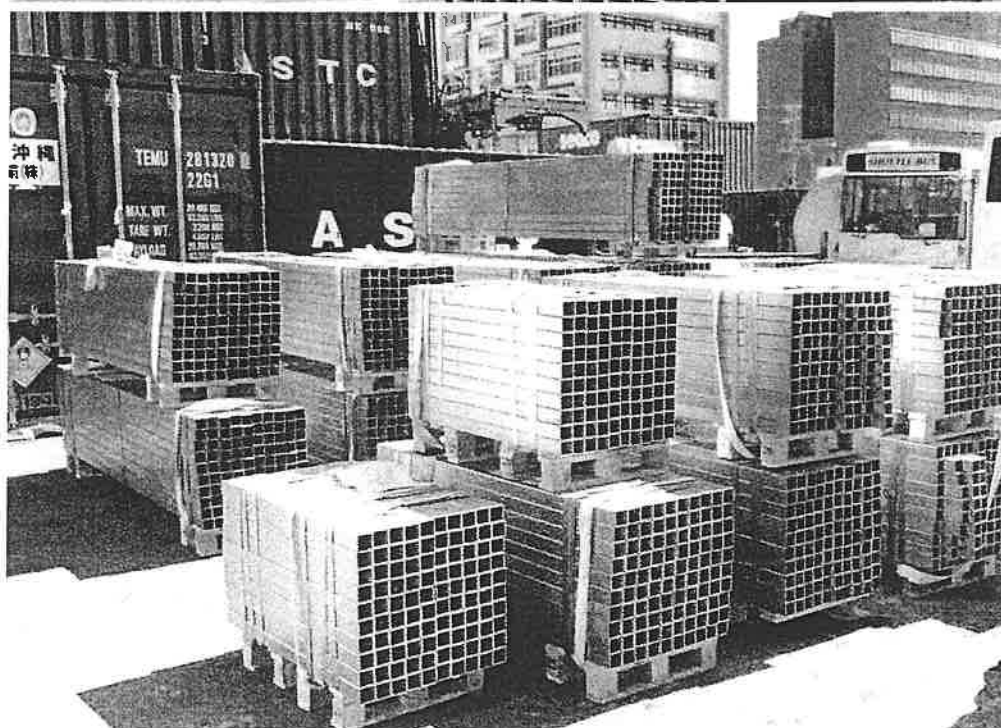
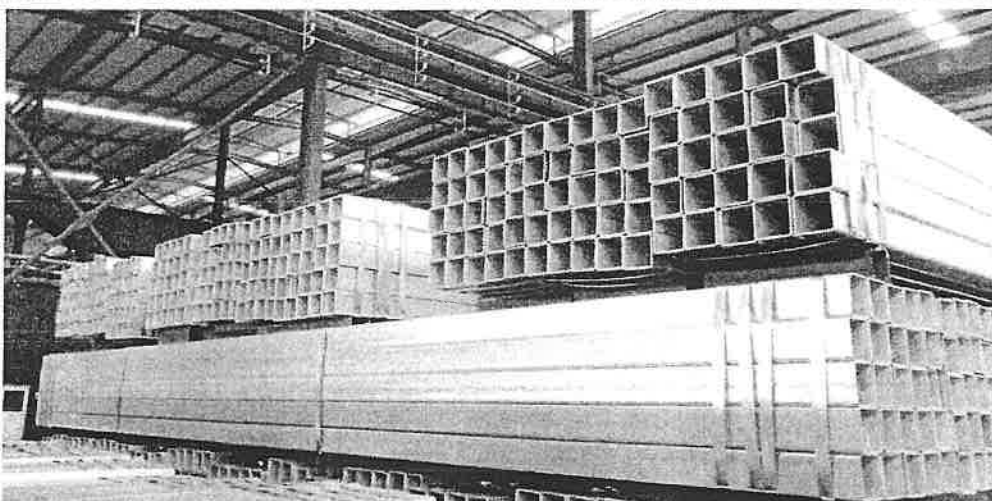
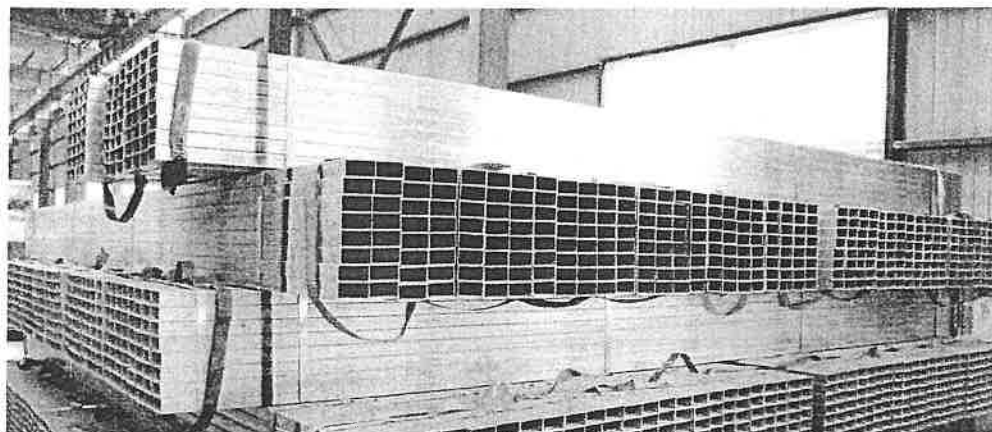
1. Spécification de Base

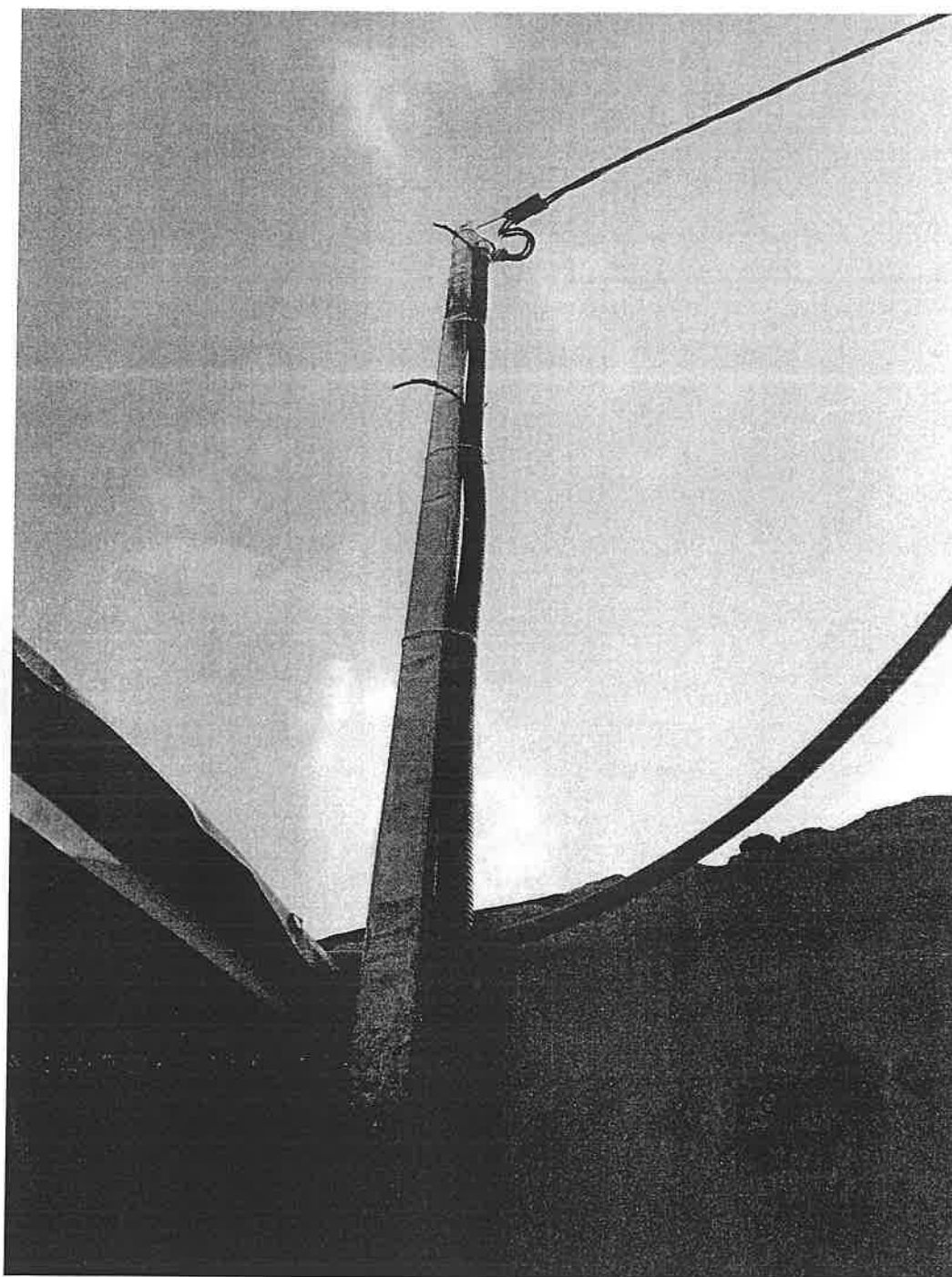
Description	Unité	Valeurs spécifiées
Nature		Acier galvanisé
Longueur	m	3
Type /Dimensions	mm	Tube carré 45 *45 /55*55
Epaisseur	Mm	3.2

2. Exposition de Photos de Produits Réels



[Handwritten signature]







Manuel technique de pince d'ancrage

Handwritten signature

Pince d'ancrage Manuel technique



HOLLEY TECHNOLOGY LTD.

www.holleymetering.com

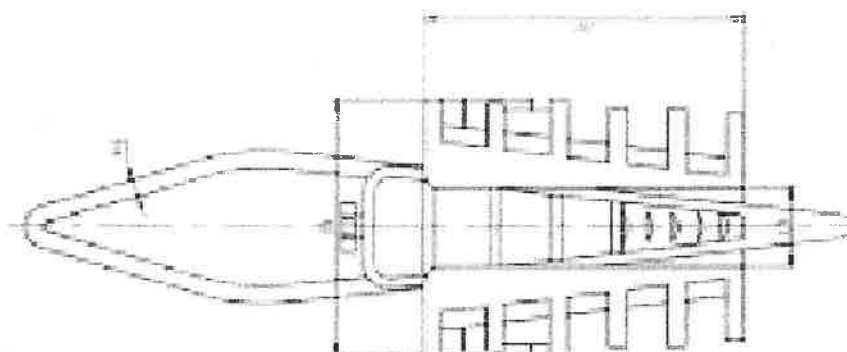
Juillet, 2021

th

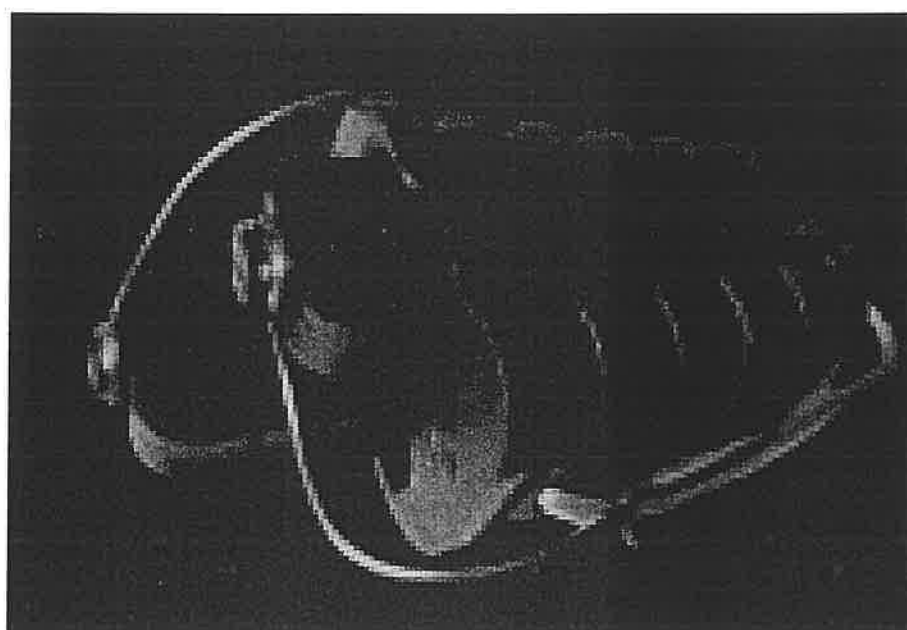
1. Spécification Technique

Model	Matériau	Cross section(mm ²)	Standard
STC	Nylon plus fibre de verre	4*16/4*25	NFC 33-042

2 . Planning



3 . Exposition de Photos de Produits Réels



Connecteur et Capot pour CM59 Manuel technique

10

Connecteur et Capot pour CM59

Manuel technique



HOLLEY TECHNOLOGY LTD.

www.holleymetering.com

Juillet, 2021

th

Section / Area / Sección

Réf.	Capot Cap Capuchón	Réf.	Capot Cap Capuchón	H (mm)	Principal Main Principal (mm ²)	Dérivé Tap Derivado (mm ²)
CM 58	GP 1 sec	CM 58 C	GP 1	6 / 8	2,5 / 60	2,5 / 16
CM 59	GP 1 sec	CM 59 C	GP 1	6 / 8	2,5 / 70	2,5 / 35

Série CM 58 / 59 / 60 C

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al nu ou isolé.

- Connecteurs livrés prêts à l'emploi, enduits de graisse CONTACTAL destinée à améliorer le contact électrique.
- **Option : Capot graissé :** réf. GP 1 - GP 3. Capot en PVC souple rempli de graisse neutre à très haut point de goutte, permettant la reconstitution de l'isolement et la protection de la connexion. Excellente résistance aux agents climatiques.

Main line : insulated Cu or Al

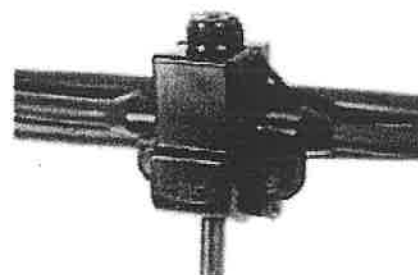
Tap line : bare or insulated Cu or Al

- Connectors are delivered ready for use with CONTACTAL grease to improve electrical contact.
- **Option : Greased cap :** ref. GP 1 - GP 3. Same as above but filled with high melting point neutral grease to protect the connection and restore insulation. Excellent weather resistance

Línea aérea : Cu o Al aislado

Derivado : cobre o aluminio Cu o Al desnudo o aislado

- Conectores suministrados con grasa CONTACTAL, para mejorar el contacto eléctrico.
- **Opción : Capuchón con grasa :** ref. GP 1 - GP 3. Capuchón aislante, en PVC flexible, con grasa neutra de muy alto punto de goteo que permite la reconstitución del aislamiento y la protección de la conexión. Excelente resistencia a los agentes climáticos.



Collier souple de branchement

10

Collier polyamide crané



Description du produit

Couleur	Noir(anti-ultraviolet)
Matériel	Polyamide
Taille	9mm*105/250/350mm
Température	-45°C~80°C
Champ d'application	Les deux, cerclage, industrie et agriculture, cerclage général des fils, appareils électriques
Caractéristiques du produit	Résistance au froid, résistance à la traction, résistance à l'usure, bonne ténacité, haute résistance, facile à utiliser, fixation autobloquante, conception anti-retour

Queue de Cochon

Handwritten signature

BQC & SQC

Boulon en queue de cochon et boulons à crochet avec écrou pour le matériel de ligne de poteau Application, Nous proposons une grande variété de conceptions de boulons à œil en queue de cochon, du diamètre de tige variable, de la longueur du filetage aux structures.

Nos boulons à œil sont idéaux pour la transmission électrique, la ligne de communication et la ligne de train.

Le boulon à queue de cochon est conçu pour être utilisé sur un poteau en bois, du béton ou d'autres poteaux de ligne électrique pour accrocher la pince de culasse ou la pince de suspension. Parce que l'extrémité hélicoïdale du boulon en queue de cochon est comme la «queue de cochon», on l'appelait donc boulon en queue de cochon ou crochet en queue de cochon.

L'ensemble complet d'un crochet en queue de cochon comprend généralement une pièce de corps principal du crochet en queue de cochon, deux écrous hexagonaux et deux rondelles. Lorsque la vis en queue de cochon est installée sur le poteau en bois ou le poteau en béton, les écrous hexagonaux et les rondelles sont utilisés pour fixer l'extrémité sur un côté du poteau.

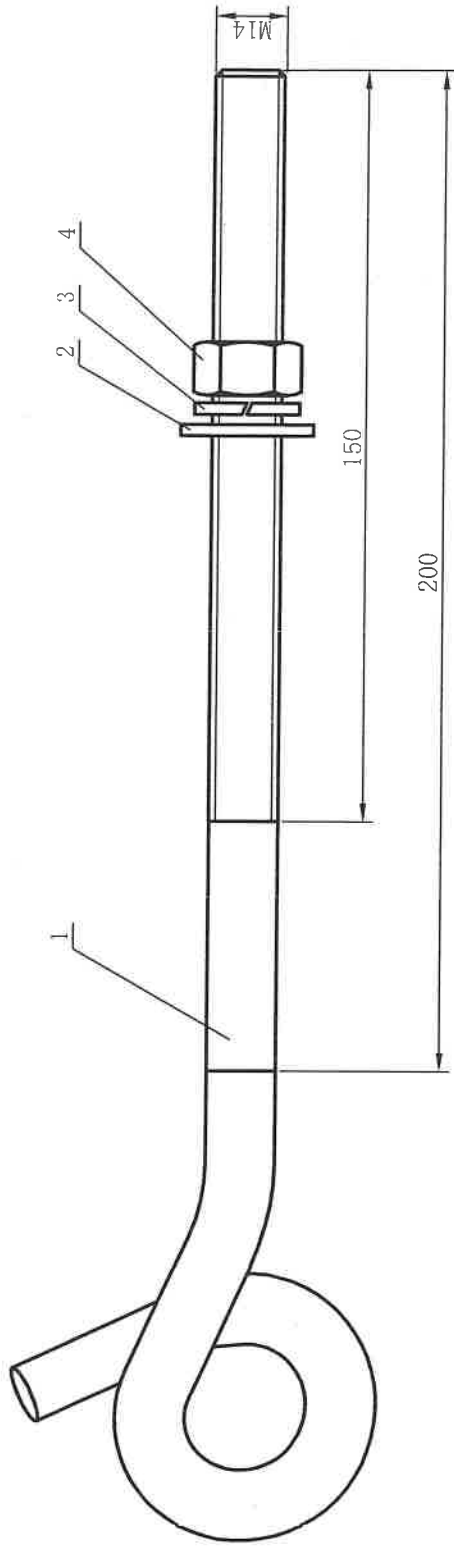
L'autre extrémité en queue de cochon est utilisée pour relier la pince de suspension.

Nos matières premières pour boulons à œil en queue de cochon sont des tiges d'acier. Tous les crochets en queue de cochon sont forgés à chaud, ce qui garantit une résistance à la rupture élevée pour charger les accessoires de la ligne aérienne.

Spécifications de production du boulon à queue de cochon

Norme	DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB
Nuance d'acier	DIN: Gr.4,6, 4,8, 5,6, 5,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE: Gr.2, 5, 8; ASTM: 307A,307B, A325, A394, A490, A449
Materia	Acier à faible teneur en carbone
Terminer	Galvanisation à chaud, électro-galvanisation
Taille	M4-M24
Longueur	100,200
Fil	Fil grossier, fil fin

Handwritten signature



Dimensional Tolerance: $\pm 5\%$
 All dimensions are mm
 Material: Hot Dipped galvanized Steel
 Hot Dip-Galvanized thickness: $45\mu m$

No.	Description	Material	QTY
1	Pig tail Bolt	Hot dipped galvanized Steel	1
2	Flat washers	Hot dipped galvanized Steel	1
3	Spring washers	Hot dipped galvanized Steel	1
4	Nut	Hot dipped galvanized Steel	1

TITLE:

Pig tail Bolt

DRAWING NO:

TYPE:

M14x200x150mm

CLIENT:

Fire

David

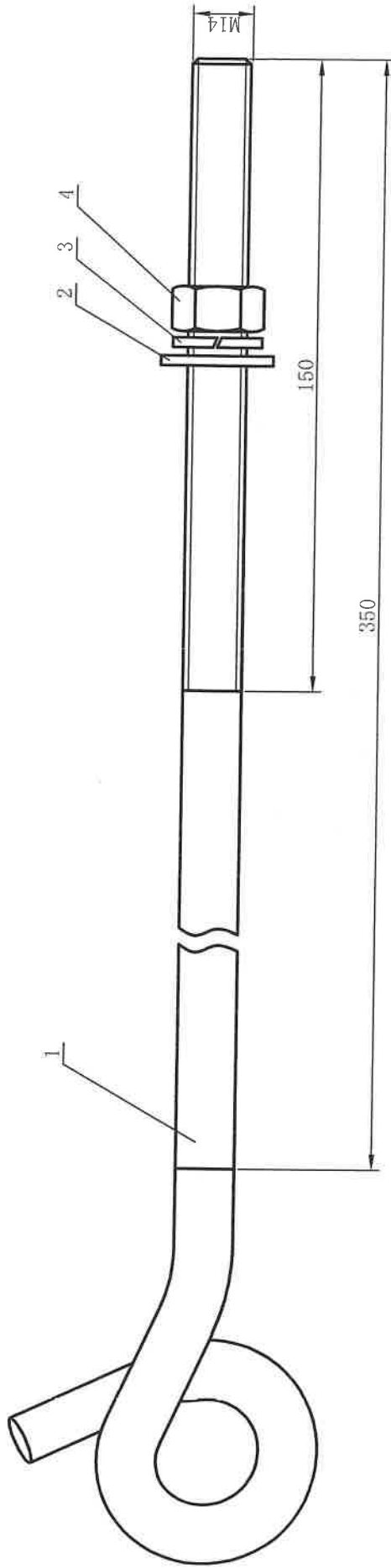
MD

REV. NO.	REVISION	DATE



L&R ELECTRIC GROUP CO., LTD

www.lrelectric.cn



Dimensional Tolerance: $\pm 5\%$

All dimensions are mm

Material: Hot Dipped galvanized Steel

Hot Dip-Galvanized thickness: $45 \mu m$

No.	Description	Material	QTY
1	Pig tail Bolt	Hot dipped galvanized Steel	1
2	Flat washers	Hot dipped galvanized Steel	1
3	Spring washers	Hot dipped galvanized Steel	1
4	Nut	Hot dipped galvanized Steel	1

TITLE:

Pig tail Bolt

DRAWING NO:

TYPE: M14x350x150mm

CLIENT:

Fire

David

MD

REV. NO.	REVISION	DATE



L&R ELECTRIC GROUP CO., LTD

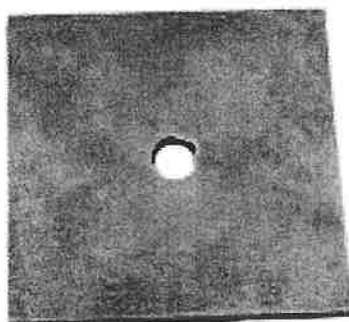
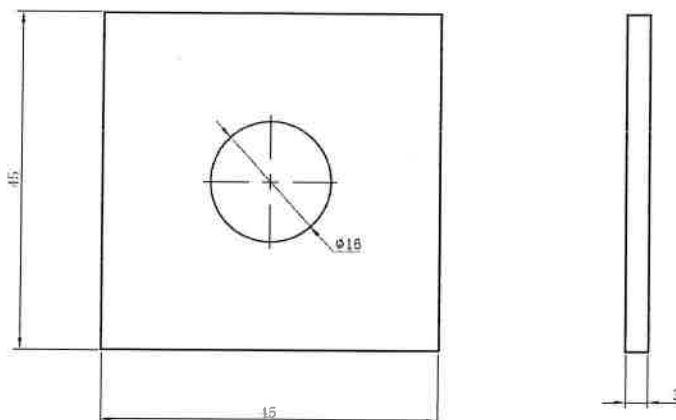
www.lrelectric.cn

Plaque à un trou

1. Spécification Technique

Type de produit	Plaque à un trou
Matière	Acier
Type de Fixation	Clouer
(L) * (D)	45mm * 45 mm

2. Exposition de Photos de Produits Réels



[Handwritten signature]

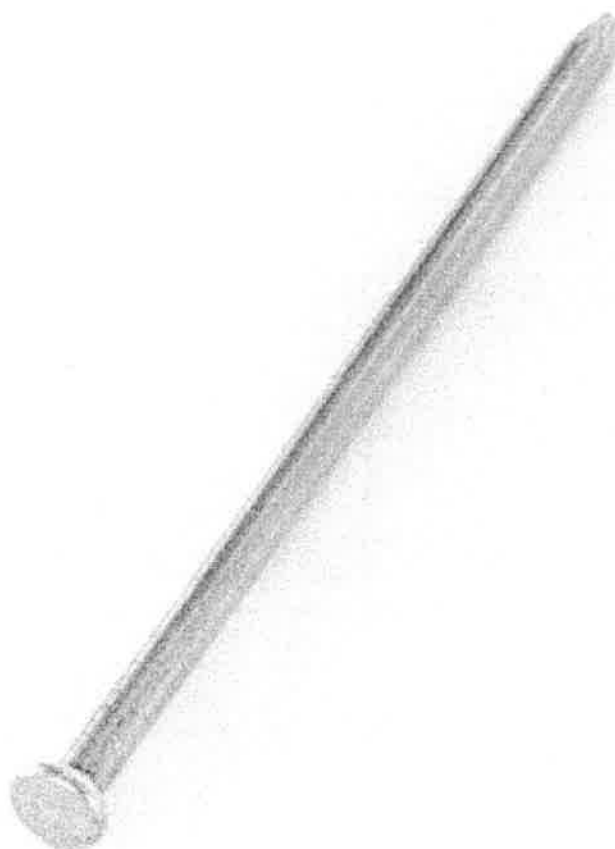
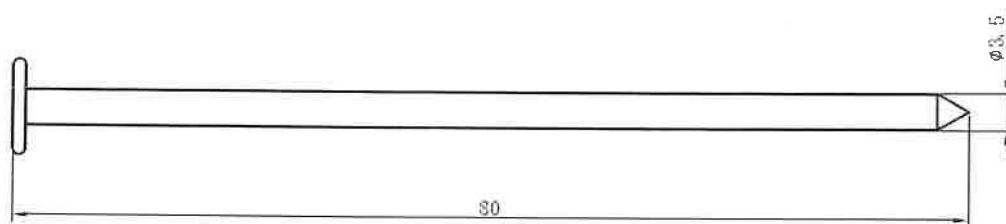
Pointe Acier



1. Spécification Technique

Type de produit	Pointe acier
Matière	Acier
Type de Fixation	Clouer
Tête de Clou	Tête plate
(L) * (D)	80mm * 7mm

2. Exposition de Photos de Produits Réels



Handwritten signature or mark.

Gaine de protection

Manuel Technique



Gaine de protection

Manuel Technique

Specifications :

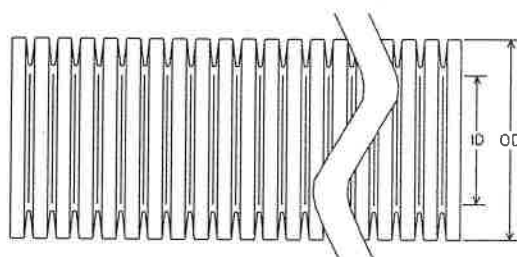
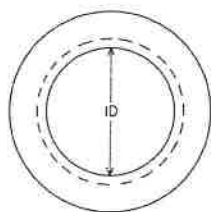
Matière : PVC

Norme : EN 61386-1 et EN 61386-22

Résistance d'isolement : 100 M Ω à 500V pendant 1 minute

Rigidité électrique : 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes

Référence	Dimension	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Pack (m/rouleau)
TC-PS16	Ø16	16+0,-0.3	10.7	50
TC-PS20	Ø20	20+0,-0.3	14.1	50
TC-PS25	Ø25	25+0,-0.4	18.3	50
TC-PS32	Ø32	32+0,-0.4	24.3	25
TC-PS40	Ø40	40+0,-0.4	31.2	20
TC-PS50	Ø50	50+0,-0.5	39.6	20



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'H' or 'B', located in the bottom right corner of the page.

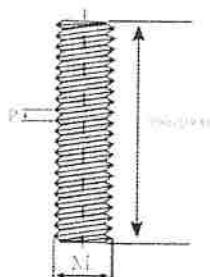
Tige filetée et Ecrou noir
Manuel Technique



1. Spécification Technique

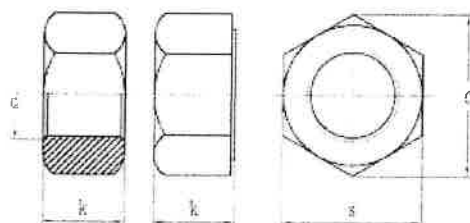
Nom de produit	Matériel	Couleur	Dimension(mm)	Intensité
Tige filetée	Acier	Noir	14*100	8.8
Ecrou noir	Acier	Noir	Ø14	8.8

2. Planning



Diamètre (D)	M14
Pas de filetage(P)	2 mm
Longueur(L)	1 m

DIMENSION DESCRIPTION



Unité: mm

Spécification de filetage	M8	M10	M14
P Pas de filetage	1.25	1.5	2
K Max	6.8	8.4	12.8
Min	6.44	8.04	12.1
S Maximum	13	16	21
Min	12.73	15.73	20.67
E Min	14.38	17.77	23.36

3. Exposition de Photos de Produits Réels

